2026年税务师《涉税服务相关法律》基础打卡

第一章 行政法总论

知识点1：具体行政行为

1.行政征收与征用

行政征收特征：单方具体行政行为；实质在于行政主体以强制方式无偿取得相对方的财产所有权；以行政相对人负有行政法上缴纳义务、财产使用或国家、社会公共利益的特定需要为前提。

行政征用，是指行政机关为了公共利益需要依法强制性使用公民、法人或者其他组织的财产并按照规定给予补偿的行政行为。特征：行政性、权利限制性、强制性以及补偿性等。

2.行政确认

特征：要式行政行为；有些依申请作出，有些依职权作出。

3.行政监督

特征：（1）依职权的、单方的、相对独立的具体行政行为。（2）行为主体是享有行政监督权的国家行政机关或法律、法规授权的组织。（3）行为的对象是作为行政相对人的公民、法人或其他组织。

4.行政给付

行政给付，是指行政主体对公民在年老、疾病或丧失劳动能力或其他特殊情况下，依照法律、法规规定，赋予其一定的物质利益或与物质有关的权益的具体行政行为。

行政给付的内容一般只有物质上的权益和与物质有关的权益两部分。其形式主要有：退休金、退职金、失业救济金、社会保险金、最低生活保障费、安置、补助、抚恤、优待、救灾扶贫等。

5.行政裁决

特征：主体是法律授权的特定行政机关，如著作权管理部门；对象是特定的民事纠纷；具有法律权威性；是一种可诉的具体行政行为。不服行政裁决，可以申请行政复议或提起行政诉讼。人民法院审理行政机关对民事争议所作裁决的案件，一并审理民事争议的，不另行立案。

6.行政奖励

行政奖励是一种授益行政行为，包括物质、精神奖励，如得到金钱奖励、获得荣誉称号等。主体限于行政机关。

特征：授益的、可依申请，也可依职权的具体行政行为。

7.行政协议

行政协议作为具体行政行为的一种，它是一种双方行政行为。行政协议尽管具有合同属性，但从整体上看仍然属于行政行为范畴。实践中，行政协议多种多样，比如政府特许经营协议、政府投资的保障性住房的

租赁或者买卖协议、符合规定的政府与社会资本合作协议、以及土地房屋征收补偿协议等。

题目

1.（单选题）下列选项中，属于行政确认的是（　）。

A.通令嘉奖

B.不动产确权

C.颁发律师执照

D.颁发医师执业证书

【正确答案】B

【答案解析】本题考核行政确认。行政确认，是指行政主体依法对相对人的法律地位、法律关系和法律事实进行甄别，给予确定、认可、证明并予以宣告的具体行政行为。选项 A 属于行政奖励，选项 C、D 属于行政许可。

2.（多选题）下列各项中，属于行政给付的有（　）。

A.工资

B.残疾抚恤金

C.社会救济金

D.自然灾害救济金

E.城镇最低生活保障金

【正确答案】BCDE

【答案解析】本题考核行政给付。行政给付的对象是出现特殊困难和特殊情况的公民个人。其内容是赋予被帮助人以一定的物质利益或与物质相关的利益。

3.（多选题）下列关于行政协议的说法，正确的有（　）。

A.行政协议是行政事实行为

B.行政协议不属于行政行为，而是民事法律行为

C.行政协议属于行政诉讼的受案范围

D.行政协议是一种双方行政行为

E.行政协议的签订主体不同于民事合同

【正确答案】CDE

【答案解析】本题考核行政协议。行政协议是具体行政行为，属于行政法律行为。所以选项 A 错误。从行政协议的内涵和外延看，行政协议尽管具有合同属性，但整体上看仍然属于行政行为范畴。所以选项 B 错误。

知识点 2：行政事实行为的概念、特征与种类

1.行政事实行为的概念

所谓行政事实行为，是指行政主体作出的以影响或改变事实状态为目的、非产生法律约束力而仅产生事实上的效果的行为。

例如，行政机关发布信息、公开情报等。

2.行政事实行为的特征

（1）行政事实行为是一种公法上的行为。

（2）行政事实行为是一种行使行政职权过程中的行为。应受到行政法原则的约束，行政主体应在自己的职权范围内实施，否则即是违法行为，行政机关同样要行政责任。

（3）行政事实行为不以产生法律效果为目的。行政事实行为不具有法律上的约束力，不以产生法律效果为目的，这是其最主要的特征。所谓不以产生法律效果为目的，是指行政主体实施事实行为不会导致行政法上权利义务的产生、变更和消灭。但行政事实行为对相对人的合法权益同样会产生影响。例如，行政机关工作人员在执法公务时对行政相对人进行殴打，则侵犯了行政相对人的人身权等。

3.行政事实行为的种类

（1）执行性行政事实行为。

【示例】市场监督管理部门根据行政处罚决定书所进行的没收物品行为。

（2）通知性行政事实行为。

【示例】气象局提供气象报告等。

（3）协商性行政事实行为。

题目

1.（单选题）根据行政法理论，下列有关行政事实行为的理解错误的是（　）。

A.行政事实行为不会对相对人的合法权益产生影响

B.行政事实行为不具有法律上的强制性

C.行政事实行为是行政主体对行政相对人实施的公法行为

D.行政事实行为是一种实施行政职权的行为

【正确答案】A

【答案解析】本题考核行政事实行为。行政事实行为不以产生法律效果为目的，但对相对人的合法权益同样会产生影响。

2.（单选题）下列关于行政事实行为特征的说法中，不正确的是（　）。

A.执行性行政事实行为本身不发生法律效果

B.行政事实行为是实施行政职权的行为

C.行政事实行为以产生法律效果为目的

D.行政事实行为受行政法原则约束

【正确答案】C

【答案解析】本题考核行政事实行为。执行性行政事实行为，是指一个行政行为的内容付诸实现的行为。这些行为本身不发生任何法律效果，法律效果是由被执行的行为所产生的。例如，市场监督管理部门根据行政处罚决定书所进行的没收物品行为，此时对相对人产生法律上影响的是最初的行政处罚决定，而非实施没收物品的这个行为。所以选项 A 说法正确。行政事实行为不以产生法律效果为目的。所以选项 C 说法错误。

3.（单选题）根据行政法的基本理论，下列行为不属于行政事实行为的是（　）。

A.行政机关发布信息

B.行政机关采取灵活的方法进行行政疏导

C.行政机关工作人员在执行公务时对行政相对人进行殴打

D.行政机关责令某企业停产停业

【正确答案】D

【答案解析】本题考核行政事实行为。选项 D 属于行政处罚。

第二章　行政许可法律制度

知识点 3：税务行政许可实施主体

（一）行政许可实施主体

1.行政机关

具有行政许可权的行政机关在其法定职权范围内实施。

2.法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织。

如律师协会、注册会计师协会等。

3.受委托的行政机关。

受委托行政机关在委托范围内，以委托行政机关名义实施行政许可。

不得再委托其他组织或者个人实施行政许可。

委托实施行政许可具有以下特点：

（1）受委托主体只限于行政机关；

（2）受委托机关实施行政许可的权力来源于委托行政机关的委托行为；

（3）受委托实施行政许可的行政机关并未因委托行政机关的委托而获得法定的行政许可实施权；

（4）受委托行政许可行为的法律后果由委托行政机关承担。

委托机关应当将受委托行政机关和受委托实施行政许可的内容予以公告。

（二）税务行政许可的实施机关

（1）税务机关在法定权限内实施，下属的事业单位一律不得实施；

（2）没有法律、法规、规章的规定，税务机关不得委托其他行政机关实施税务行政许可；

（3）税务机关应当按照“窗口受理、内部流转、限时办结、窗口出件”的要求，由办税服务厅或者在政府服务大厅设立的窗口集中受理许可申请，送达行政许可决定。

题目

1.（单选题）下列选项中，不属于行政许可实施主体的是（　）。

A.具有行政许可权的行政机关

B.行政机关委托的事业组织

C.注册会计师协会

D.律师协会

【正确答案】B

【答案解析】本题考核行政许可实施主体。行政许可的实施主体包括：具有行政许可权的行政机关；法律、法规授权具有管理公共事务职能的组织，如注册会计师协会、律师协会等；受委托的行政机关。注意，行政许可只能委托行政机关，不能委托其他组织。

2.（单选题）按照《行政许可法》规定，行政机关在其法定职权范围内，依照法律、法规、规章的规定，可以委托（　）实施行政许可。

A.依法成立的管理公共事务的事业组织

B.其他行政机关

C.其他行政机关或依法成立的事业组织

D.依法成立的事业单位

【正确答案】B

【答案解析】本题考核行政许可的实施主体。《行政许可法》第 24 条规定，行政机关在其法定职权范围内，依照法律、法规、规章的规定，可以委托其他行政机关实施行政许可。委托机关应当将受委托行政机关和受委托实施行政许可的内容予以公告。

3.（多选题）根据税收相关法律的规定，可以实施税务行政许可的税务机关有（　）。

A.各级税务局

B.税务分局

C.税务所

D.各级税务机关下属的事业单位

E.省以下税务局的稽查局

【正确答案】ABCE

【答案解析】本题考核税务行政许可实施主体。税务行政许可由具有行政许可权的税务机关在法定权限内实施，各级税务机关下属的事业单位一律不得实施行政许可。税务机关是指各级税务局、税务分局、税务所以及省以下税务局的稽查局。

知识点 4：行政许可实施的一般规定

（一）行政许可实施的申请与受理程序

1.申请人可以委托他人提出行政许可申请，但是依法应当由申请人到行政机关办公场所提出申请的除外。申请许可需要采用申请书格式文本的，行政机关应当提供文本，文本中不得包含与申请行政许可事项没有直接关系的内容。申请方式上，行政相对人可以书面形式上门递交申请，也可以采用现代化通信手段，如信函、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等方式，进行多渠道申请。

2.行政机关对申请人提出的行政许可申请，应当根据下列情况分别作出处理：

（1）申请事项依法不需要取得行政许可的，应当即时告知申请人不受理；

（2）申请事项依法不属于本行政机关职权范围的，应当即时作出不予受理的决定，并告知申请人向有关行政机关申请；

（3）申请材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正；

（4）申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在五日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理；

（5）申请事项属于本行政机关职权范围，申请材料齐全、符合法定形式，或者申请人按照本行政机关的要求提交全部补正申请材料的，应当受理行政许可申请。

行政机关受理或者不予受理行政许可申请，应当出具加盖本行政机关专用印章和注明日期的书面凭证。

（二）行政许可实施的审查与决定程序

1.审查方式	（1）书面审查：材料齐全、符合形式，能够当场决定的当场决定（形式审查看材料）。 （2）实地核查：需要核实材料实质内容：2 人以上核查（实质内容审查）。
2.决定方式	（1）符合条件：书面许可决定；不符合条件：书面不许可决定，说明理由（不利决定说明理由）。

	（2）许可结果：许可证件（如需要就颁发）。检验、检测、检疫，可以在物品上加标签或加印章。 （3）准予许可决定，予以公开，公众有权查阅（行政公开）。

（三）行政许可听证程序

法律、法规、规章规定实施行政许可应当听证的事项，或者行政机关认为需要听证的其他涉及公共利益的重大行政许可事项，行政机关应当向社会公告，并举行听证。行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利；申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起 5 日内提出听证申请的，行政机关应当在 20 日内组织听证。

（四）行政许可的变更与延续

1.变更。随时可向作出行政许可决定的行政机关提出要求。

2.延续。延续须在有效期届满 30 日前提出申请，法律、法规、规章另有规定的除外。行政机关在有效期届满前决定，逾期的视为准予延续。

题目

1.（单选题）关于行政许可实施的申请与受理程序，下列说法中错误的是（　）。

A.申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场一次告知申请人需要补正的全部内容

B.申请材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正

C.申请事项依法不需要取得行政许可的，应当即时告知申请人不受理

D.申请事项依法不属于本行政机关职权范围的，应当即时作出不予受理的决定，并告知申请人向有关行政机关申请

【正确答案】A

【答案解析】本题考核行政许可。申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在 5 日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。所以选项 A 说法错误。

2.（单选题）下列关于行政许可审查与决定的说法中，正确的是（　）。

A.审查只有实质审查

B.行政许可事项关系他人重大利益的，应当告知该利害关系人并听取他的意见

C.行政许可决定可以采用口头形式

D.准予行政许可的决定，均可以公开，公众有权进行查阅

【正确答案】B

【答案解析】本题考核行政许可的审查与决定。审查分实质审查和形式审查；行政许可的决定应当采用书面形式；准予行政许可的决定，除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的外，应当公开，公众有权查阅。

3.（多选题）下列关于行政许可的变更与延续的说法中，正确的有（　）。

A.被许可人提出变更申请的，其应当承担实施行政许可所需要的费用

B.行政许可的变更须在许可有效期届满前 30 日提出

C.默视批准制度有利于促使行政机关对申请及时作出答复，使申请人的法律地位早日得以确定

D.如被许可人在行政许可有效期内未及时提出延续申请的，其在有效期限届满后可以补充申请

E.行政许可证一经颁发，非经法定程序不得随意变更

【正确答案】CE

【答案解析】本题考核行政许可的变更与延续。行政机关实施行政许可和对行政许可事项进行监督检查，不得收取任何费用。但是，法律、行政法规另有规定的，依照其规定。所以选项 A 错误。变更属于被许可人的权利，随时可向作出行政许可决定的行政机关提出要求。需要延续许可的，才应在许可有效期届满 30 日前申请。所以选项 B 错误。从有利于促使行政机关对申请及时作出答复，使申请人的法律地位早日得以确定的意义上，默视批准具有积极意义。所以选项 C 正确。被许可人需要延续依法取得的行政许可的有效期的，应当在该行政许可有效期届满三十日前向作出行政许可决定的行政机关提出申请。但是，法律、法规、规章另有规定的，依照其规定。所以选项 D 的说法并没有法律依据。行政许可具有确定力，行政许可证一经颁发，行政机关与被许可人都应当受到约束，非经法定程序不得随意变更。所以选项 E 正确。

第三章　行政处罚法律制度

知识点 5：行政处罚的种类

1.理论分类

人身自由罚（行政拘留）；行为罚（暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件；限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业）；财产罚（罚款、没收违法所得、没收非法财物）；精神罚（警告、通报批评）。

2.法律分类

警告、通报批评；罚款、没收违法所得、没收非法财物；暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件；限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；行政拘留；法律、行政法规规定的其他行政处罚。

题目

1.（单选题）精神罚的法定形式是（　）。

A.警告

B.罚款

C.行政拘留

D.没收违法所得

【正确答案】A

【答案解析】本题考查精神罚。精神罚的法定形式是警告、通报批评。精神罚一般适用于情节比较轻微，未造成具体损害结果但又应予处罚的违法行为人。所以选项 A 正确。

2.（单选题）下列各项中，不属于行政处罚的法定种类的是（　）。

A.通报批评

B.降低资质等级

C.限制开展生产经营活动

D.冻结

【正确答案】D

【答案解析】本题考查行政处罚的种类。行政处罚的种类：（1）警告、通报批评；（2）罚款、没收违法所得、没收非法财物；（3）暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件；（4）限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；（5）行政拘留；（6）法律、行政法规规定的其他行政处罚。选项 D 属于行政强制措施。所以选项 D 当选。

3.（单选题）下列各项中，属于行为罚的是（　）。

A.行政拘留

B.没收财物

C.吊销营业执照

D.警告

【正确答案】C

【答案解析】本题考查行为罚。行为罚，亦称能力罚，是行政主体对违反行政法律规范的行政相对人所采取的限制或剥夺其特定行为能力或资格的一种处罚措施。行为罚包括暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件、限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等形式。所以选项 C 当选。选项 A 属于人身自由罚，选项 B 属于财产罚，选项 D 属于精神罚。所以选项 A、B、D 不当选。

知识点 6：税务行政处罚听证程序

（一）税务行政处罚听证程序的适用范围

1.对公民作出 2000 元以上（含本数）罚款；

2.对法人或者其他组织作出 10000 元以上（含本数）罚款；

3.吊销税务行政许可证件；

4.没收较大数额违法所得。

（二）听证程序的组织进行

1.当事人提出听证要求的，应当在被告知听证权之日起 5 个工作日内提出。

2.当事人要求听证符合条件的，税务机关应当在收到当事人听证申请后 15 日内举行听证。

3.对应当进行听证的案件，税务机关不组织听证，行政处罚决定不能成立；当事人放弃听证权利或者被正当取消听证权利的除外。

4.听证终止

（1）当事人或者其代理人应当按照税务机关的通知参加听证，无正当理由不出席的，视为放弃听证权利，听证应当终止；

（2）听证过程中，当事人或者其代理人无正当理由中途退出听证的，听证终止。

题目

1.（单选题）当事人对税务机关作出的吊销税务行政许可证件的行为不服，在被告知听证权利之日起（　）内有权提出听证。

A.3 日

B.5 日

C.7 日

D.10 日

【正确答案】B

【答案解析】本题考查税务行政处罚听证程序。当事人对税务机关作出的吊销税务行政许可证件的行为不服，在被告知听证权利之日起 5 日内有权提出听证申请。逾期不提出的，视为放弃听证权利。所以选项 B 正确。

2.（单选题）某企业签订虚假的买卖合同假报出口，骗取国家出口退税 5 万元，被税务机关处以 3 万元的罚款，并且被依法扣押了一批产品，下列说法中错误的是（　）。

A.对于税务机关作出的扣押行为，该企业可以申请税务行政处罚听证

B.对于罚款的行政处罚，该企业可以申请听证

C.税务机关在作出罚款 3 万元的行政处罚决定之前，应当向当事人送达《税务行政处罚事项告知书》

D.在本案中，税务机关向当事人送达的《税务行政处罚事项告知书》中应当告知当事人已经查明的违法事实、证据、行政处罚的法律依据和拟给予的行政处罚，并告知有要求举行听证的权利

【正确答案】A

【答案解析】本题考查税务行政处罚听证程序。税务行政处罚听证程序适用范围一般限于较大数额的罚款

案件（对公民作出 2 千元以上（含本数）罚款，或者对法人或者其他组织作出 1 万元以上（含本数）罚款的行政处罚）、没收较大数额违法所得案件以及吊销税务行政许可证件的案件。而对于扣押财物的行为，是不适用税务行政处罚听证程序的。所以选项 A 说法错误。

3.（单选题）下列各项中，适用税务行政处罚听证程序的是（　）。

A.税务机关对偷税的甲公司罚款 5000 元

B.税务机关对公民乙罚款 1000 元

C.税务机关吊销丙公司税务行政许可证件

D.税务机关对丁公司停止办理出口退税

【正确答案】C

【答案解析】本题考查税务行政处罚听证程序的适用范围。税务行政处罚听证程序适用于：（1）对公民作出 2000 元以上（含本数）罚款；（2）对法人或者其他组织作出 10000 元以上（含本数）罚款；（3）没收较大数额违法所得；（4）吊销税务行政许可证件行为。所以选项 C 正确。

第四章　行政强制法律制度

知识点 7：查封、扣押

（一）范围

（1）查封、扣押限于涉案的场所、设施或者财物，不得查封、扣押与违法行为无关的场所、设施或者财物；

（2）不得查封、扣押公民个人及其所扶养家属的生活必需品；

（3）当事人的场所、设施或者财物已被其他国家机关依法查封的，不得重复查封。

（二）程序

行政机关决定实施查封、扣押的，应当依照法定程序进行，制作并当场交付查封、扣押决定书和清单。

（三）时限

查封、扣押的期限不得超过 30 日；情况复杂的，经行政机关负责人批准，可以延长，但是延长期限不得超过 30 日；法律、行政法规另有规定的除外。

（四）解除

有下列情形之一的，行政机关应当及时作出解除查封、扣押决定：

（1）当事人没有违法行为；

（2）查封、扣押的场所、设施或者财物与违法行为无关；

（3）行政机关对违法行为已经作出处理决定，不再需要查封、扣押；

（4）查封、扣押期限已经届满。

题目

1.（单选题）根据《行政强制法》，行政机关应当及时作出解除查封、扣押决定的情形不包括（　）。

A.查封、扣押的场所、设施或者财物与违法行为无关

B.当事人虽有违法行为但情节显著轻微

C.查封、扣押期限届满，行政机关逾期未作出案件处理决定的

D.违法行为非由当事人作出

【正确答案】B

【答案解析】本题考核解除查封、扣押的情形。有下列情形之一的，行政机关应当及时作出解除查封、扣押决定：（1）当事人没有违法行为；（2）查封、扣押的场所、设施或者财物与违法行为无关；（3）行政机关对违法行为已经作出处理决定，不再需要查封、扣押；（4）查封、扣押期限已经届满；（5）其他不再需要采取查封、扣押措施的情形。

2.（单选题）《行政强制法》规定，查封、扣押的期限不得超过（　）；情况复杂的，经行政机关负责人批准，可以延长，但是延长期限不得超过（　）。

A.30 日 30 日

B.15 日 30 日

C.30 日 15 日

D.15 日 15 日

【正确答案】A

【答案解析】本题考核查封、扣押。行政机关实施查封、扣押，应当遵守法定时限的规定。查封、扣押的期限不得超过 30 日；情况复杂的，经行政机关负责人批准，可以延长,但是延长期限不得超过 30 日。

3.（多选题）根据《行政强制法》，行政机关应当及时作出解除查封、扣押决定的情形有（　）。

A.行政机关查封、扣押的财物由第三人受托保管，该第三人于查封、扣押期间死亡或者终止

B.行政机关查封场所、设施或者扣押的财物与违法行为无关

C.当事人违法行为危害后果不大

D.行政机关查封、扣押的期限已经届满

E.当事人没有违法行为

【正确答案】BDE

【答案解析】本题考核解除查封、扣押的情形。有下列情形之一的，行政机关应当及时作出解除查封、扣押决定：当事人没有违法行为；查封、扣押的场所、设施或者财物与违法行为无关；行政机关对违法行为

已经作出处理决定，不再需要查封、扣押；查封、扣押期限已经届满；其他不再需要采取查封、扣押措施的情形。

知识点 8：代履行

1.含义

行政机关依法作出要求当事人履行排除妨碍、恢复原状等义务的行政决定，当事人逾期不履行，经催告仍不履行，其后果已经或者将危害交通安全、造成环境污染或者破坏自然资源的，行政机关可以代履行，或者委托没有利害关系的第三人代履行。

2.代履行应当遵守下列规定：

（1）代履行前送达决定书，决定书应当载明：当事人的姓名或者名称、地址，代履行的理由和依据、方式和时间、标的、费用预算以及代履行人；

（2）代履行 3 日前，催告当事人履行，当事人履行的，停止代履行；

（3）代履行时，作出决定的行政机关应当派员到场监督；

（4）代履行完毕，行政机关到场监督的工作人员、代履行人和当事人或者见证人应当在执行文书上签名或者盖章。

（5）代履行的费用按照成本合理确定，由当事人承担。但是，法律另有规定的除外。

（6）代履行不得采用暴力、胁迫以及其他非法方式。

3.代履行前不需催告的例外

需要立即清除道路、河道、航道或者公共场所的遗洒物、障碍物或者污染物，当事人不能清除的，行政机关可以决定立即实施代履行；当事人不在场的，行政机关应当在事后立即通知当事人，并依法作出处理。

题目

1.（单选题）下列各项中，属于可以立即实施代履行的情形是（　）。

A.强制拆除违章建筑

B.需要立即清除道路、河道、航道或者公共场所的遗洒物、障碍物或者污染物，当事人不能清除的

C.强制鉴定

D.强制结汇

【正确答案】B

【答案解析】本题考核代履行。需要立即清除道路、河道、航道或者公共场所的遗洒物、障碍物或者污染物，当事人不能清除的，行政机关可以决定立即实施代履行；当事人不在场的，行政机关应当在事后立即通知当事人，并依法作出处理。

2.（单选题）下列关于代履行的说法中，错误的是（　）。

A.代履行前送达决定书，代履行决定书应当载明当事人的姓名或者名称、地址，代履行的理由和依据、方式和时间、标的、费用预算以及代履行人

B.代履行 2 日前，催告当事人履行，当事人履行的，停止代履行

C.代履行时，作出决定的行政机关应当派员到场监督

D.代履行完毕，行政机关到场监督的工作人员、代履行人和当事人或者见证人应当在执行文书上签名或者盖章

【正确答案】B

【答案解析】本题考核代履行。代履行 3 日前，催告当事人履行，当事人履行的，停止代履行。

3.（多选题）根据《行政强制法》的规定，下列关于代履行的说法正确的有（　）。

A.行政机关可以代履行，或者委托没有利害关系的第三人代履行

B.代履行 3 日前，催告当事人履行，当事人履行的，中止代履行

C.代履行时，作出决定的行政机关应当派员到场监督

D.因代履行发生的保管费用由行政机关承担

E.代履行不得采用暴力、胁迫以及其他非法方式

【正确答案】ACE

【答案解析】本题考查代履行。代履行 3 日前，催告当事人履行，当事人履行的，停止代履行。所以选项 B 错误。代履行的费用按照成本合理确定，由当事人承担。但是，法律另有规定的除外。所以选项 D 错误。

第五章 行政复议法律制度

知识点 9：行政复议管辖

种类	被申请人	行政复议机关
一般管辖	（1）本级人民政府工作部门 （2）下一级人民政府 （3）本级人民政府依法设立的派出机关 （4）本级人民政府或者其工作部门管理的法律、法规、规章授权的组织 （5）依照法律、法规、规章规定，地方各级政府工作部门依法设立的派出机构	县级以上地方各级人民政府

	（1）依照法律、行政法规、部门规章规定，国务院部门依法设立的派出机构 （2）国务院部门管理的法律、行政法规、部门规章授权的组织	国务院部门	
选择管辖	履行行政复议机构职责的地方人民政府司法行政部门（如司法局）	本级政府或上一级司法行政部门	
	直辖市、设区的市人民政府工作部门按照行政区划设立的派出机构	直辖市、设区的市人民政府或派出机构所在地的人民政府	
上级管辖	垂直领导的行政机关（如海关、金融、外汇管理）、税务和国家安全机关	上一级主管部门	
	省以下各级政府（不包括省政府）	上一级人民政府	
本级管辖	国务院部门（如，国家税务总局）	国务院部门	对复议决定不服的，可以向法院起诉；也可以向国务院申请最终裁决
	省、自治区、直辖市	人民政府省级政府	

题目

1.（单选题）申请人就同一事项向两个或者两个以上有权受理的行政机关申请行政复议的情况，下列说法正确的是（　）。

A.两个复议机关应分别进行审理

B.后收到复议申请的行政机关代表申请人的最后意志，故由最后收到行政复议申请的机关受理

C.应当先由两个行政复议机关进行协商

D.由最先收到行政复议申请的行政机关受理

【正确答案】D

【答案解析】本题考查行政复议管辖。申请人就同一事项向两个或者两个以上有权受理的行政机关申请行政复议的，由最先收到行政复议申请的行政机关受理；同时收到行政复议申请的，由收到行政复议申请的行政机关在10日内协商确定；协商不成的，由其共同上一级行政机关在10日内指定受理机关。

2.（单选题）根据《行政复议法》《行政复议法实施条例》规定，下列当事人对行政处罚不服申请行政复议的案件中，当事人应当向该部门的上一级主管部门申请行政复议的案件是（　）。

A.对外汇管理部门作出的行政处罚不服申请复议的案件

B.对环境保护部门作出的行政处罚不服申请复议的案件

C.对交通运输部门作出的行政处罚不服申请复议的案件

D.对自然资源部门作出的行政处罚不服申请复议的案件

【正确答案】A

【答案解析】本题考查行政复议管辖。对海关、金融、外汇管理等实行垂直领导的行政机关、税务和国家安全机关的行政行为不服的，向上一级主管部门申请行政复议。

3.（单选题）下列关于行政复议案件管辖的说法中，正确的是（　）。

A.对丁市戊县司法局作出的行政行为不服申请行政复议的案件，只能由戊县人民政府管辖

B.对丙省政府作出的行政行为不服申请行政复议的案件，由国务院管辖

C.对己市税务局稽查局作出的行政行为不服申请行政复议的案件，一般情况下由己市税务局管辖

D.对甲市乙区公安局作出的行政行为不服申请行政复议的案件，由甲市公安局管辖

【正确答案】C

【答案解析】本题考查行政复议管辖。对履行行政复议机构职责的地方政府司法行政部门的行政行为不服的，可以向本级政府或上一级司法行政部门申请行政复议。所以选项 A 错误。省、自治区、直辖市政府管辖对本机关作出的行政行为不服的行政复议案件。所以选项 B 错误。对税务机关的行政行为不服的，向上一级主管部门申请行政复议。根据《税务行政复议规则》，对税务所（分局）、各级税务局的稽查局的行政行为不服的，向其所属税务局申请行政复议。所以选项 C 正确。对县级以上地方各级人民政府的工作部门作出的行政行为不服的，由本级人民政府管辖。因此，对甲市乙区公安局作出的行政行为不服申请行政复议的案件，由乙区政府管辖。所以选项 D 错误。

知识点 10：税务行政复议申请人和被申请人

（一）税务行政复议申请人

1.通常，税务行政复议申请人是纳税人、扣缴义务人、纳税担保人以及其他税务当事人。

特殊情况下，有权申请税务行政复议的公民死亡的，其近亲属可以申请行政复议；有权申请行政复议的公民为无行为能力人或者限制行为能力人，其法定代理人可以代为申请行政复议；有权申请行政复议的法人或者其他组织终止的，承受其权利义务的法人或者其他组织可以申请行政复议。

2.同一税务行政复议案件申请人人数众多的，可以由申请人推选代表人参加行政复议。

（二）税务行政复议被申请人

1.申请人对扣缴义务人的扣缴税款行为不服的，主管该扣缴义务人的税务机关为被申请人；对税务机关委托的单位和个人的代征行为不服的，委托税务机关为被申请人。

2.税务机关与法律、法规授权的组织以共同的名义作出具体行政行为的，税务机关和法律、法规授权的组

织为共同被申请人。税务机关与其他组织以共同名义作出具体行政行为的，税务机关为被申请人。

3.税务机关依照法律、法规和规章规定，经上级税务机关批准作出具体行政行为的，批准机关为被申请人。税务机关设立的派出机构、内设机构或者其他组织，未经法律、法规授权，以自己名义对外作出具体行政行为的，税务机关为被申请人。

题目

1.（单选题）根据《税务行政复议规则》的规定，下列有关税务行政复议申请人的说法中，错误的是（　）。

A.税务行政复议申请人只能是行政行为的行政管理相对人

B.同一行政复议案件申请人人数众多的，可以由申请人推选代表人参加行政复议

C.申请人可以在知道税务机关作出行政行为之日起60日内提出行政复议申请

D.有权申请行政复议的公民死亡的，其近亲属可以申请行政复议

【正确答案】A

【答案解析】本题考查税务行政复议申请人。非行政行为的行政管理相对人，但其权利直接被该行政行为所剥夺、限制或者被赋予义务的公民、法人或其他组织，在行政管理相对人没有申请行政复议时，可以单独申请行政复议。

2.（单选题）根据《税务行政复议规则》的规定，税务机关设立的派出机构未经法律、法规授权，以自己的名义对外作出行政行为，（　）。

A.派出机构为被申请人

B.税务机关为被申请人

C.税务机关的上一级税务机关为被申请人

D.当事人自行选择派出机构、税务机关作为被申请人

【正确答案】B

【答案解析】本题考查税务机关复议的被申请人。 税务机关设立的派出机构未经法律、法规授权，以自己的名义对外作出行政行为，税务机关为被申请人。

3.（多选题）甲市乙县税务局丙镇税务所在执法时给予本镇纳税人田某以吊销税务行政许可证件的行政处罚，则下列关于税务行政复议申请人与被申请人的说法正确的有（　）。

A.甲市税务局为被申请人

B.乙县税务局为被申请人

C.纳税人田某为申请人

D.丙镇税务所为被申请人

E.纳税人田某的近亲属为申请人

【正确答案】BC

【答案解析】本题考查税务行政复议申请人与被申请人的确定。《税收征收管理法》规定，本法规定的行政处罚，罚款额在 2000 元以下的，可以由税务所决定。但本题税务所作出的是吊销税务行政许可证件的行政处罚，是无授权的情况，此时税务行政复议的被申请人为设立该税务所的乙县税务局。所以选项 AD 错误，选项 B 正确。有权申请行政复议的公民死亡的，其近亲属可以申请行政复议；有权申请行政复议的公民为无行为能力人或者限制行为能力人，其法定代理人可以代理申请行政复议。本题不属于前述情形，所以这里税务行政复议申请人是田某。所以选项 C 正确，选项 E 错误。

第六章 行政诉讼法律制度

知识点 11：行政诉讼地域管辖

（一）一般地域管辖

直接起诉	被告地：最初作出行政行为的行政机关所在地法院管辖
复议后起诉	二选一：可以由最初作出行政行为的行政机关所在地法院管辖，也可以由复议机关所在地的法院管辖

（二）特殊地域管辖

因不动产提起诉讼	不动产所在地法院管辖。“因不动产提起的行政诉讼”是指因行政行为导致不动产物权变动而提起的诉讼
对限制人身自由的行政强制措施提起诉讼	被告所在地或原告所在地法院管辖

（三）共同地域管辖

复议后又起诉的	最初作出行政行为的机关或复议机关所在地法院
限制人身自由的行政强制措施	被告或原告所在地法院
基于同一事实，既采取限制公民人身自由的行政强制措施，又采取其他行政强制措施或者行政处罚不服的	被告或原告所在地法院

题目

1.（单选题）根据行政诉讼法律制度的规定，下列有关地域管辖的各项表述中，正确的是（ ）。

A.对复议机关作出维持原决定的复议决定不服提起诉讼的，只能由复议机关所在地人民法院管辖

B.对复议机关改变原行政行为的复议决定不服提起诉讼的，只能由复议机关所在地人民法院管辖

C.原告直接向法院起诉的案件由最初作出行政行为的行政机关所在地人民法院管辖

D.因不动产提起的行政诉讼，由被告所在地或者不动产所在地人民法院管辖

【正确答案】C

【答案解析】本题考核行政诉讼地域管辖。行政案件由最初作出行政行为的行政机关所在地人民法院管辖。经复议的案件，也可以由复议机关所在地人民法院管辖。即经过复议的案件不管维持还是改变均可由原机关所在地法院或复议机关所在地人民法院管辖。选项A、B错在“只能”二字。所以选项A、B错误，选项C正确。因不动产提起的行政诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。所以选项D错误。

2.（多选题）在食品安全检查过程中，甲县市场监督管理局认为个体户李某贩卖的雪糕细菌超标，便对李某作出了罚款500元的行政处罚，李某对此决定不服，遂向甲县政府提起行政复议，甲县政府决定将处罚减轻为300元，但李某仍不服，则（　）。

A.李某可以向县市场监督管理局所在地的人民法院起诉

B.李某只能向县市场监督管理局所在地的人民法院起诉

C.李某可以向甲县政府所在地的人民法院起诉

D.李某应对县市场监督管理局的处罚决定提起诉讼

E.李某应对甲县政府的处罚决定提起诉讼

【正确答案】ACE

【答案解析】本题考核行政诉讼的管辖。《行政诉讼法》规定，行政案件由最初作出行政行为的行政机关所在地人民法院管辖。经复议的案件，也可以由复议机关所在地人民法院管辖。因为复议机关已经改变了原处罚决定，所以，原处罚决定已经不存在。复议机关改变原行政行为的，复议机关是被告。

3.（多选题）下列选项中属于既可以由复议机关所在地人民法院管辖，也可以由最初作出行政行为的行政机关所在地人民法院管辖的案件有（　）。

A.经复议而复议机关改变原行政行为所认定的主要事实的

B.经复议而复议机关维持原行政行为的

C.经复议而复议机关部分撤销原行政行为内容的

D.因不动产提起的行政诉讼，经过复议的

E.经复议，复议机关改变原行政行为所使用的规范依据的

【正确答案】ABCE

【答案解析】本题考核行政诉讼管辖。《行政诉讼法》规定，行政案件由最初作出行政行为的行政机关所在地人民法院管辖。经复议的案件，也可以由复议机关所在地人民法院管辖。即只要经过复议，不管复议决定是维持还是改变，地域管辖上均可由原机关所在地法院管辖或复议机关所在地法院管辖。所以选项A、B、C、E正确。第20条规定，因不动产提起的行政诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。所以选项D错误。

第七章 民法总论

知识点 12：自然人、法人

（一）自然人

1.自然人的民事权利能力

自然人的民事权利能力始于出生，终于死亡。民事权利能力与自然人的人身不可分离，是自然人生存的必要条件，不可转让和抛弃。涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的，胎儿视为具有民事权利能力（附条件的有限权利能力）。但是胎儿娩出时为死体的，其民事权利能力自始不存在。

2.自然人的民事行为能力

自然人分为完全民事行为能力人、限制民事行为能力人和无民事行为能力人三类。

（1）完全民事行为能力人，是法律赋予其完全行为能力的自然人，可以独立实施任何民事法律行为。包括年满 18 周岁以上的成年人和年满 16 周岁以上、以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人。

（2）限制民事行为能力人，是指法律赋予其部分行为能力的自然人，仅能独立实施法律限定的民事法律行为，即与其年龄、智力、精神健康状况相适应的民事法律行为以及单纯获利的法律行为，其他民事法律行为须由其法定代理人代理或者征得法定代理人的同意。包括年满 8 周岁未成年人和不能完全辨认自己行为的成年人。

（3）无民事行为能力人，是指法律不赋予其民事行为能力的自然人，须由其法定代理人代理实施民事法律行为。包括不满 8 周岁的未成年人、8 周岁以上不能辨认自己行为的未成年人和不能辨认自己行为的成年人。

（4）监护制度

父母是未成年子女的监护人。未成年人的父母已经死亡或者没有监护能力的，由以下有监护能力的人按顺序担任监护人：①祖父母、外祖父母；②兄、姐；③其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人，由以下有监护能力的人按顺序担任监护人：①配偶；②父母、子女；③其他近亲属；④其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。监护人应当按照最有利于被监护人的原则履行监护职责。

【提示】被监护人可能因民事法律事实而取得收入，从而可能成为个人所得税的纳税义务人。代理被监护人履行纳税义务是监护人的法定职责之一。

（二）宣告失踪与宣告死亡

1.宣告失踪

法定期间：宣告失踪的法定期间为 2 年，从失踪人音讯消失之日起算；战争期间下落不明的，从战争结束

之日或有关机关确定的下落不明之日起计算。

效力：被宣告失踪的自然人的财产依法由其配偶、成年子女、父母或者其他愿意担任财产代管人的人代管。财产代管人从失踪人的财产中支付失踪人所欠债务、税款和应付的其他费用。财产代管人因故意或者重大过失造成失踪人财产损失的，应当承担赔偿责任。

撤销：失踪人重新出现，经本人或者利害关系人申请，人民法院应当撤销失踪宣告。失踪人重新出现，有权请求财产代管人及时移交有关财产并报告财产代管情况。

2.宣告死亡

法定期间：自然人下落不明满 4 年或者因意外事件，下落不明满 2 年（因意外事件下落不明，经有关机关证明该自然人不可能生存的，申请宣告死亡不受该 2 年时间的限制）的，利害关系人可以向人民法院申请宣告该自然人死亡。

宣告死亡日期的确定：被宣告死亡的人，人民法院宣告死亡的判决作出之日视为其死亡的日期；因意外事件下落不明宣告死亡的，意外事件发生之日视为其死亡的日期。

死亡宣告的撤销：（1）婚姻关系：自行恢复，但是，其配偶再婚或者向婚姻登记机关书面声明不愿意恢复的除外。只要配偶再婚，无论结果如何，均不能自行恢复。（2）子女收养关系：不得以“未经其同意”为由，主张收养无效，但收养人与被收养人同意解除收养关系的除外。（3）财产关系：被撤销死亡宣告的人有权请求依照继承法取得其财产的民事主体返还财产。无法返还的，应当给予适当补偿。利害关系人隐瞒真实情况，致使他人被宣告死亡取得其财产的，除应当返还财产外，还应当对由此造成的损失承担赔偿责任。

【提示】税务机关作为税收债权人的代表，可以成为宣告失踪和宣告死亡制度中的利害关系人，可以依法申请法院宣告下落不明的欠税自然人失踪或死亡，然后依法追缴其所欠税款。

（三）个体工商户和农村承包经营户

个体工商户和农村承包经营户合称“两户”，是自然人主体的两种特殊形态，属于商自然人。

农村承包经营户的债务，以从事农村土地承包经营的农户财产承担；事实上由农户部分成员经营的，以该部分成员的财产承担。

（四）法人

1.法人类型：营利法人、非营利法人、特别法人。

2.法人的成立条件

（1）依法成立。

（2）有自己的财产和经费。

（3）有自己的名称、组织机构和住所。

3.法人的权利能力和行为能力

法人的民事权利能力和民事行为能力：始于法人成立、终于法人消灭。

【解释】

法人成立：签发营业执照；

法人消灭：公司登记机关注销登记。

题目

1.（单选题）根据我国民事法律的规定，自然人下落不明，满一定期间，利害关系人可以向人民法院申请宣告该自然人失踪。该期限为（　）。

A.1 年

B.2 年

C.4 年

D.5 年

【正确答案】B

【答案解析】本题考核宣告失踪。自然人下落不明满 2 年的，利害关系人可以向人民法院申请宣告该自然人失踪。

2.（多选题）下列关于自然人民事行为能力的说法中正确的有（　）。

A.一般年满 18 周岁的人是完全民事行为能力人

B.16 周岁以上但以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人一般视为完全民事行为能力人

C.不能完全辨认自己行为的成年人是无民事行为能力人

D.10 周岁以下的未成年人是无民事行为能力人

E.不满 8 周岁的未成年人是无民事行为能力人

【正确答案】ABE

【答案解析】本题考核法律关系的主体资格。民法上，18 周岁以上的成年人是完全民事行为能力人，16 周岁以上不满 18 周岁但以自己的劳动收入为主要生活来源的人视为完全民事行为能力人。不能辨认或不能完全辨认自己行为的人不属于完全民事行为能力人。所以选项 A、B 正确。不能完全辨认自己行为的成年人是限制民事行为能力人，不满 8 周岁的未成年人是无民事行为能力人。所以选项 C、D 错误，选项 E 正确。

3.（多选题）根据我国民事法律的规定，法人成立必须具备的条件有（　）。

A.有自己的名称、组织机构、住所

B.有自己的财产或者经费

C.依法成立

D.能独立承担民事责任

E.有自己的分支机构

【正确答案】ABC

【答案解析】本题考核法人成立的条件。法人应当依法成立。法人应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。

知识点 13：法律行为的效力

（一）无效法律行为

1.效力：自始、确定、当然的不发生固有效力。

2.情形：

（1）无行为能力人实施的民事法律行为；

（2）行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为；

（3）行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为；

（4）违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为；

（5）违背公序良俗的民事法律行为。

（二）可撤销法律行为

1.定义：存在法定的重大意思表示瑕疵而可以请求法院或仲裁机构予以撤销的法律行为。

2.类型

（1）重大误解；

（2）一方或第三方以欺诈、胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为；

【提示】第三人实施欺诈且对方知道或应当知道该欺诈行为。

（3）一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使民事法律行为成立时显失公平的。

3.撤销权的行使

行使期限	一般	主观标准：知道应当知道撤销事由 1 年内；
	重大误解	主观标准（自己的过错）：知道应当知道撤销事由 90 日内；
	胁迫	胁迫行为终止之日起 1 年内
消灭	放弃	当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为表明放弃撤销权的
	5 年	当事人自民事法律行为发生之日起 5 年内没有行使撤销权的

（三）效力待定法律行为

1.定义：是指其法律效力有待第三人以行为使之确定的法律行为。

2.类型：

（1）无权处分行为；

（2）狭义无权代理；

（3）债务承担；

（4）限制行为能力人实施的有待法定代理人追认行为。

（四）尚未完全生效法律行为

尚未完全生效的民事法律行为包括尚未满足法定特别生效要件的民事法律行为和尚未满足约定特别生效要件的民事法律行为。前者如法律、行政法规规定须办理批准等手续方能生效的民事法律行为，尚未办理批准等手续；后者如附停止条件或附始期的民事法律行为，所附停止条件尚未就或所附期限尚未届至。

题目

1.（单选题）李某和房主杨某签订房屋租赁合同，合同中约定“租金 4000 元”，漏写了“每月”两字，李某认为 4000 元是全年租金，很划算。遂签字、盖章，第二个月杨某要求李某支付房租时，李某以租金4000元是全年为由拒绝支付，此合同属于（　）。

A.无效合同

B.可撤销合同

C.完全生效合同

D.效力待定合同

【正确答案】B

【答案解析】本题考核民事法律行为。基于重大误解实施的民事法律行为，行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

2.（单选题）根据我国民事法律的规定，下列不属于无效法律行为的是（　）。

A.基于重大误解实施的民事法律行为

B.行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为

C.行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为

D.违反公序良俗的民事法律行为

【正确答案】A

【答案解析】本题考核无效法律行为。基于重大误解实施的民事法律行为是可撤销法律行为。

3.（多选题）根据民法相关规定，对于存在重大误解或者显失公平的合同，一方当事人有权请求（　）予以撤销。

A.对方当事人

B.人民法院

C.公证机关

D.仲裁机关

E.行政机关

【正确答案】BD

【答案解析】本题考核合同撤销请求权的行使。因重大误解订立合同的当事人双方或订立显失公平合同的受损害方，有权请求人民法院或者仲裁机构撤销。根据该条规定，具有合同撤销权的机关是人民法院和仲裁机构。

第八章 物权法律制度

知识点 14：所有权的取得和消灭

（一）所有权的取得

（1）原始取得：指非依他人既存的权利和意志而是基于法律规定直接取得所有权。如基于先占、生产、收益孳息、添附、无主物和罚没物的法定归属、动产的善意取得、没收等法律事实而取得所有权。

（2）继受取得：指基于他人既存的权利和意志而取得所有权。如买受人自出卖人处受让标的物所有权。

（二）动产所有权取得

（1）天然孳息，由所有权人取得；既有所有权人又有用益物权人的，由用益物权人取得。当事人另有约定的，按照约定。法定孳息，当事人有约定的，按照约定取得；没有约定或者约定不明确的，按照交易习惯取得。

（2）埋藏物、隐藏物、遗失物、漂流物的归属，自发布招领公告之日起 1 年内无人认领的，归国家所有。

（3）无人继承又无人受遗赠的财产，归国家所有，用于公益事业。但是死者生前是集体所有制组织成员的，则归集体组织所有。

（4）先占，是指以所有的意思，先于他人占有无主动产而取得其所有权的法律事实。

（5）添附，包括附合、混合、加工三种形式。因添附的结果而形成的物，因不可能恢复原状或者恢复原状不合理，而由一人或者数人取得添附物的所有权，并由取得所有权的人对他方因此所受的损失予以补偿。

（6）善意取得的适用条件：一是受让人受让该不动产或者动产时是善意的；二是以合理的价格转让；三是转让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登记，不需要登记的已经交付给受让人；四是转让人是无权处分。

（三）所有权的消灭

1.因法律行为而消灭，包括：所有权的抛弃和出让（赠与、出卖）。

2.因法律行为以外的法律事实而消灭

（1）作为所有人的自然人死亡或法人终止；

（2）标的物灭失；

（3）判决、强制执行、罚款、没收、纳税等；

（4）动产因添附于他人的不动产或动产，依法由他人取得添附物的所有权。

题目

1.（单选题）不同所有人的财产，因合并在一起形成不可分割的一种新财产，这在民法理论上称为（　）。

A.合并

B.继受所得

C.添附

D.提存

【正确答案】C

【答案解析】本题考核添附的概念。添附，是指不同所有人的物因附合、混合或者加工而形成不可分割的物或者具有新质的物，从而引起所有权变动的法律事实。

2.（单选题）原始取得不包括（　）。

A.租金收取

B.继承取得

C.添附取得

D.没收财产

【正确答案】B

【答案解析】本题考核所有权的原始取得。租金属于法定孳息，孳息的收取属于原始取得范围；继承取得属于继受取得；添附和没收财产均属于原始取得的方式。

3.（单选题）关于所有权的消灭，下列说法错误的是（　）。

A.所有权因抛弃而消灭

B.赠与、出卖和互易是所有权的出让而产生消灭的法律后果

C.纳税是依据法律行为导致所有权的消灭

D.法律判决、强制执行属于因法律行为以外的法律事实而导致所有权的消灭

【正确答案】C

【答案解析】本题考核所有权的消灭。民事法律行为是民事主体通过意思表示设立、变更、终止民事法律关系的行为。而判决、强制执行、罚款、没收和纳税，都是因法律行为以外的法律事实而导致所有权的消

灭，并不是依当事人意思表示而导致所有权的消灭。

知识点 15：抵押权

（一）抵押的概念

抵押是债务人或第三人以担保债务清偿为目的，不转移占有地就自己的财产为债权人设定担保物权的行为。

（二）抵押权的设定

抵押人和抵押权人应当以书面形式订立抵押合同，抵押合同为法定的要式合同。

（三）抵押财产的范围

1.可以抵押的财产包括：

（1）建筑物和其他土地附着物；（2）建设用地使用权；（3）海域使用权；（4）生产设备、原材料、半成品、产品；（5）正在建造的建筑物、船舶、航空器；（6）交通运输工具；（7）法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。

2.不得抵押的财产包括：

（1）土地所有权；

（2）宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权，但法律规定可以抵押的除外；

（3）学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施；

（4）所有权、使用权不明或有争议的财产；

（5）依法被查封、扣押、监管的财产；

（6）法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。

（四）抵押登记

1.法定登记（强制登记）的抵押财产包括：

（1）建筑物和其他土地附着物；

（2）建设用地使用权；

（3）海域使用权；

（4）正在建造的建筑物。

2.自愿登记的抵押财产包括：

生产设备、原材料、半成品、产品；正在建造的船舶、航空器；交通运输工具；其他可以抵押的财产，这些财产抵押采取登记对抗主义。抵押权自抵押合同生效之时设立；未经登记的，不得对抗善意第三人。

（五）抵押权的效力

1.抵押权作为物权有优先效力，具体表现：

（1）抵押财产拍卖、变卖所得的价款应当优先清偿抵押权人的债权，清偿后有剩余的，才能清偿债务人的其他债权人的债权。

（2）同一财产向两个以上债权人重复抵押时，抵押权的清偿顺序：抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿；抵押权已登记的先于未登记的受偿；抵押权未登记，按照债权比例清偿。

（3）抵押权相互间优先效力的法律限制：

①动产抵押担保的主债权是抵押物的价款，标的物交付后十日内办理抵押登记的，该抵押权人优先于抵押物买受人的其他担保物权人受偿，但是留置权人除外。

②担保人在设立动产浮动抵押并办理抵押登记后又购入或者以融资租赁方式承租新的动产，下列权利人为担保价款债权或者租金的实现而订立担保合同，并在该动产交付后 10 日内办理登记，主张其权利优先于在先设立的浮动抵押权的，人民法院应予支持：在该动产上设立抵押权或者保留所有权的出卖人；为价款支付提供融资而在该动产上设立抵押权的债权人；以融资租赁方式出租该动产的出租人。同一动产上存在多个价款优先权的，人民法院应当按照登记的时间先后确定清偿顺序。

2.抵押权的物上代位效力

当抵押物的灭失而使抵押人获得赔偿请求权或赔偿金时，抵押权人的担保物权得就该赔偿请求权或赔偿金而继续存在的法律效力，在理论上称之为“抵押权的物上代位效力”。

3.抵押权的追及效力

抵押期间，抵押人可以转让抵押财产。当事人另有约定的，按照其约定。抵押财产转让的，抵押权不受影响。抵押人转让抵押财产的，应当及时通知抵押权人。

（六）抵押权的消灭

抵押权因下列原因而消灭：

1.主债权消灭。

2.抵押权实现。

3.抵押物因不可归责于任何人的事由而灭失。

4.抵押权人放弃抵押权。

（七）特殊抵押

1.最高额抵押；

2.浮动抵押；

题目

1.（单选题）下列财产中，可以抵押的是（　）。

A.医院的医疗卫生设施

B.所有权、使用权不明或有争议的财产

C.建设用地使用权

D.依法被查封、扣押、监管的财产

【正确答案】C

【答案解析】本题考核可以抵押的财产范围。债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：（1）建筑物和其他土地附着物；（2）建设用地使用权；（3）海域使用权；（4）生产设备、原材料、半成品、产品；（5）正在建造的建筑物、船舶、航空器；（6）交通运输工具；（7）法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。抵押人可以将前述所列财产一并抵押。所以选项 C 正确。下列财产不得抵押：（1）土地所有权；（2）宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权，但是法律规定可以抵押的除外；（3）学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施；（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；（5）依法被查封、扣押、监管的财产；（6）法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。选项 A、B、D 属于不得抵押的财产，不符合题意。

2.（单选题）甲居于某城市，因业务需要，以其坐落在市中心的一处公寓（价值 200 万元）作抵押，分别从乙银行和丙银行各贷款 100 万元。甲与乙银行于 6 月 5 日签订了抵押合同，6 月 10 日办理了抵押登记。与丙银行 6 月 8 日签订了抵押合同，同日办理了抵押登记。下列说法正确的是（　）。

A.乙的抵押权于 6 月 5 日设立

B.丙的抵押权于 6 月 8 日设立

C.乙的抵押权先于丙的抵押权设立

D.乙与甲的抵押合同于 6 月 10 日成立

【正确答案】B

【答案解析】本题考核抵押权的登记。以不动产设定担保物权的，担保物权自登记时设立。本题中甲以房屋设定抵押，抵押权自登记完成之时设立，即丙的抵押权自 6 月 8 日生效，乙的抵押权自 6 月 10 日设立。但是抵押合同应自签订时成立。

3.（单选题）甲企业有一幢价值 8000 万元的办公大楼，甲企业以该大楼作抵押，向乙银行贷款 5000 万元。后来，甲企业因扩大生产经营需要，再次以该大楼作抵押，向丙银行贷款 2000 万元，两个抵押均予以登记。下列关于两个抵押权效力的说法中，正确的是（　）。

A.丙银行的抵押权无效，因为先设立的乙银行的抵押权具有排他性

B.两个抵押权都有效，乙银行和丙银行对抵押物享有平等的受偿权

C.两个抵押权均有效，但乙银行的抵押权优先于丙银行的抵押权

D.若两个抵押权设立后，该大楼的价值跌到 5000 万元，则丙银行的抵押权无效

【正确答案】C

【答案解析】本题考核重复抵押的效力。本题中，两个抵押均予以登记，即两个抵押权均有效。均已登记的抵押权，按照登记的先后顺序受偿。所以选项 A、B 的说法错误。若两个抵押权设立后，该大楼的价值跌到 5000 万元，丙银行可能不能就抵押物优先受偿，但这并不影响丙银行抵押权的效力，所以选项 D 的说法错误。

知识点 16：共有

（一）概念：共有是指两个以上的人对同一物共同享有一个所有权的法律状态。

权利主体：两个以上的人

客体：是一项特定的财产

性质：共有是所有权的联合，而不是一种独立的所有权类型。

（二）种类

1.按份共有

含义		指共有的所有权在量上得分拆为份额，共有人按各自确定的份额享有所有权的共有形态。
效力	对内效力	（1）共有人内部依份额享有共有权； （2）各共有人对共有物享有分割请求权； （3）共有人（同等条件下）享有优先购买权； （4）共有人可在其份额上设定担保物权； （5）共有人享有物上请求权，即当共有物受到妨害时，各共有人可单独或共同行使物上请求权
	对外效力	共有人对外享有连带债权、承担连带债务，但是法律另有规定或者第三人知道共有人不具有连带债权债务关系的除外；

2.共同共有

（1）是指数人对同一物平等和不分份额地共同享有所有权的共有形态。

（2）共同共有的权利人具有特殊的身份关系。如家庭成员、夫妻。

（3）在共同关系存续期间，任何共有人都不得请求划分其共有权的份额，不得请求分割共有物。

（4）效力

对内效力	①对共有物的处分行为，只有在全体共有人意思一致的情况下，才发生对外效力； ②在共有关系存续期间，共有人原则上无分割请求权，也无优先购买权；

	③共同共有关系终止时，对共有物的分割与按份共有相同
对外效力	共有人对外享有连带债权、承担连带债务，但是法律另有规定或者第三人知道共有人不具有连带债权债务关系的除外；

题目

1.（单选题）甲、乙各以 20%、80%份额共有一间房屋，出租给丙。现甲欲将自己的份额转让，请问下列表述中说法正确的是（　）。

A.乙有优先购买权，丙没有优先购买权

B.丙有优先购买权，乙没有优先购买权

C.乙丙都有优先购买权，两人处于平等地位

D.乙丙都有优先购买权，乙的优先购买权优先于丙的优先购买权

【正确答案】D

【答案解析】本题考核优先购买权及物权优先效力。按份共有人可以转让其享有的共有的不动产或者动产份额。其他共有人在同等条件下享有优先购买的权利。在租赁合同中，出租人出售房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有在同等条件下的优先购买权；但是，房屋按份共有人行使优先购买权或者出租人将房屋出卖给近亲属的除外。所以乙丙都有优先购买权，但因物权具有优先效力，所以物权所产生的优先购买权优先于债权所产生的优先购买权。

2.（单选题）张三、李四、王五共有一套房屋，各占三分之一，三人对房屋的管理没有进行约定。张三、李四未经王五同意，就以全体共有人的名义把房子出租给了甲做生意。对此，下列说法正确的是（　）。

A.张三、李四的出租行为有效

B.张三、李四的出租行为无效

C.张三、李四的行为属于效力待定

D.三人的共有属于共同共有

【正确答案】A

【答案解析】本题考核共有。处分共有的不动产或者动产以及对共有的不动产或者动产作重大修缮、变更性质或者用途的，应当经占份额 2/3 以上（包含本数）的按份共有人或者全体共同共有人同意，但是共有人之间另有约定的除外。本题中，张三和李四合计占有共有物份额 2/3，故其出租行为有效。所以选项 A 正确，选项 B、C 错误。三人是按照各自份额占有该房屋，属于按份共有。所以选项 D 错误。

3.（多选题）张三、李四各以 20%与 80%的份额共有一间房屋，后出租给王五。现张三欲将自己的份额转让给赵六。对此，下列说法不正确的有（　）。

A.王五有优先购买权，李四没有优先购买权

B.李四的优先购买权优于王五的优先购买权

C.未经李四同意，张三不得出让其份额

D.若张三将其份额转让给赵六，则王某的承租合同消灭

E.张三和李四的共有是典型的按份共有

【正确答案】ACD

【答案解析】本题考核共有。张三、李四是按份共有，后出租给王五。王五是承租人，王五对张三、李四共有的房屋享有优先购买权。后张三欲转让份额，按份共有人李四也同样享有优先购买权。李四的优先购买权要优于王五承租人的优先购买权。所以选项 A 说法错误，选项 B、E 说法正确。按份共有人转让所占共有物份额的，无需经其他共有人同意。所以选项 C 说法错误。在租赁关系存续期间，即使所有权人将租赁物让与他人，买受人不能以其已成为租赁物的所有人为由否认原租赁关系的存在并要求承租人返还租赁物。所以选项 D 说法错误。

知识点 17：用益物权的类型

（一）建设用地使用权

建设用地使用权：按照法律的具体规定，对国家所有的土地享有的占有、使用和收益的权利（登记物权）。

（二）宅基地使用权

宅基地使用权：指自然人（主要是农村居民）依法享有的，在集体所有的土地上建造住宅及其附属设施的权利。

（三）土地承包经营权

1.土地承包经营权的主体：通过家庭经营方式承包的，主体限于本集体经济组织的农户；通过招标、拍卖、公开协商等方式承包的，主体可以是本集体经济组织成员，也可以是本集体经济组织以外的单位或者自然人。

2.土地承包经营权的客体：是集体所有或国家所有由集体使用的耕地、林地、草地以及其他用于农业的土地。

3.土地承包经营权依承包合同而产生，权利存续有具体期限。

（四）地役权

提供便利的不动产称供役地，享受便利的不动产称需役地。

1.地役权是存在于他人不动产上的物权。

2.从属性。

地役权从属于需役地所有权或使用权，不得与需役地所有权或者使用权分离而单独让与。

3.不可分性。

4.地役权是根据合同约定而设定的物权（非登记物权）。

5.地役权的享有和行使通常不以对供役地的占有为要件，但有例外。

（五）居住权

1.居住权的主体限于特定自然人；客体是他人所有的住宅；内容是为满足生活居住需要而占有、使用他人住宅的权利。

2.居住权具有专属性，不得转让、继承。

3.居住权具有期限性。若合同或者遗嘱未对居住权期限予以明确，则应推定居住权期限为居住权人的终身。

4.居住权通常具有无偿性，当事人另有约定的除外。

5.居住权依书面合同或遗嘱设立

6.居住权自登记时设立；

7.居住权期间届满或者居住权人死亡的，居住权消灭。

题目

1.（单选题）根据我国民事法律的规定，关于土地承包经营权的说法错误的是（　）。

A.土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时设立

B.农村集体经济组织实行家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制

C.土地承包经营权的主体限于本集体经济组织的农户

D.依据“三权分置”，农户既可以自己经营承包地，也可以保留土地承包权而将承包地流转给他人经营

【正确答案】C

【答案解析】本题考核土地承包经营权。通过家庭经营方式承包的，主体限于本集体经济组织的农户；通过招标、拍卖、公开协商等方式承包的，主体可以是本集体经济组织成员，也可以是本集体经济组织以外的单位或者自然人。

2.（多选题）下列关于地役权的说法正确的有（　）。

A.地役权的主体是需役地的所有权人或使用权人

B.地役权从属于需役地所有权或使用权，不得与需役地所有权或者使用权分离而单独让与

C.地役权具有不可分性

D.地役权是为使用需役地的必要而设定的物权

E.地役权是用益物权，其享有和行使均以对供役地的占有为要件

【正确答案】ABC

【答案解析】本题考核地役权。地役权的主体是需役地的所有权人或使用权人，所以选项 A 正确。地役权

具有从属性，地役权以需役地的所有权或者使用权的存在为前提的，不能离开需役地所有权或者使用权而存在。所以选项 B 正确。地役权具有不可分性，即地役权为不可分割的权利。所以选项 C 正确。地役权是为需役地的便利而设定的物权。所以选项 D 错误。地役权的享有和行使并非均以对供役地的占有为要件。比如，甲乙房屋相邻，二人约定“乙不建造高楼”，以保证甲可以从阳台看到大海。此时，甲没有占有乙的土地。所以选项 E 错误。

3.（多选题）属于用益物权性质的有（　）。

A.土地承包经营权

B.相邻权

C.建设用地使用权

D.宅基地使用权

E.居住权

【正确答案】ACDE

【答案解析】本题考核用益物权。我国《民法典》规定的用益物权有：土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、居住权、地役权。相邻权属于所有权的范畴，所以选项 B 错误。

知识点 18：占有

占有，是指人对物进行管领和控制的事实。《民法典》将占有作为一种事实状态予以保护。

标准	分类	意义
有无占有权源	有权占有：合同占有	（1）有权占有人可拒绝他人为本权的行使，无权占有人负有返还义务 （2）因侵权行为占有他人之物，无留置权发生的效果
	无权占有：遗失物的占有	
是否知其无占有的权源	善意占有	（1）善意取得须以善意受让为要件 （2）回复义务区分善意占有与恶意占有而有所不同
	恶意占有	
是否具有所有的意思	自主占有：买受、窃取占有	先占及占有物毁损灭失时占有人的赔偿责任范围等，均对自主占有和他主占有有不同的具体要求
	他主占有：借用、质押占有	
占有人在事实上是否直接占有其物	直接占有：质权人、保管人	（1）间接占有不能独立存在，直接占有可以独立存在 （2）对占有的保护，有时仅限于直接占有人 （3）使动产的交付能依占有改定而进行，便于交易
	间接占有：出质人、出租人	

题目

1.（单选题）甲将一幅字画交给乙保管，保管期间乙将该字画送交给丙装裱。装裱期间，甲将该字画出售给丁，双方约定待装裱完毕由丁直接向丙请求返还字画。根据民法相关理论，下列关于甲丁约定完成之时，各当事人对字画占有状态的说法中，正确的是（　）。

A.乙自主占有

B.丙善意占有

C.甲无权占有

D.丁间接占有

【正确答案】D

【答案解析】本题考核占有。自主占有，是指以所有的意思为占有。他主占有，是指不以所有的意思为占有。乙知道自己是替甲保管字画，对字画不是所有的意思占有，即乙是他主占有。所以选项A错误。善意占有的前提是无权占有，本题中乙将字画交给丙装裱，丙是有权占有。所以选项B错误。甲丁约定完成之时，甲交付了字画，此时没有占有的状态，不属于无权占有。所以选项C错误。间接占有，是指基于一定法律关系而对直接占有其物之人有返还请求权的占有。所以选项D正确。

2.（单选题）乙借用了甲的手提电脑，后卖给不知情的丙，丙出差期间，该电脑被丁偷走。对此，下列说法中正确的是（　）。

A.丙属于有权占有

B.乙属于恶意占有

C.丙属于善意占有

D.丁属于他主占有

【正确答案】A

【答案解析】本题考核占有的分类。这里乙借用甲的电脑，乙属于有权占有。所以选项B错误。善意占有属于无权占有，而丙善意取得电脑，构成有权占有，故不属于善意占有。所以选项A正确，选项C错误。丁窃取电脑，构成自主占有。所以选项D错误。

3.（单选题）甲卖给乙一批电脑，在运输途中遗落了一台，被丙拾到据为己有，后丙租给不知情的丁。丁对该电脑的占有状态为（　）。

A.自主占有

B.恶意占有

C.直接占有

D.善意占有

【正确答案】C

【答案解析】本题考核占有的分类。丁事实上占有租赁物，直接对物有事实上的管领力，所以丁对租赁物的占有属于直接占有。所以选项 C 正确。本案中针对丙和丁之间，丁基于租赁合同占有电脑，属于有权占有。针对电脑的所有权人而言，丁无权占有电脑，属于无权占有。但是单选题中按照单选选最优的情况，选项 C 是最优答案。

第九章 债权法律制度

知识点 19：保证

（一）保证的概述

1.保证是指合同当事人“以外的第三人”向债权人担保债务人履行合同义务的协议。

保证人不是原来的债务人，而是第三人。

2.不能做保证人

（1）机关法人，但经国务院批准的除外；

（2）公益为目的的非营利法人、非法人组织；

（二）保证的一般规定

1.保证的形式。

法律规定保证合同采用书面形式；口头保证合同不是保证。

2.保证的分类

（1）一般保证

一般保证是指当事人约定，当债务人不能履行债务时，由保证人承担清偿责任。

先诉抗辩权（检索抗辩权）：一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝向债权人承担保证责任。但是有下列情形之一的除外：（1）债务人下落不明，且无财产可供执行；（2）人民法院已经受理债务人破产案件；（3）债权人有证据证明债务人的财产不足以履行全部债务或者丧失履行债务能力；（4）保证人书面表示放弃本款规定的权利。

（2）连带保证

当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。

在连带责任的保证中，保证人的责任不是补充性的。

【提示】税法中规定的纳税保证方式仅限连带责任保证。

3.保证期间

（1）保证期间是指保证责任的存续期间；保证期间保证合同应明确约定。

（2）法律规定：约定的保证期间早于主债务履行期限或者与主债务履行期限同时届满的，视为没有约定；

没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期限届满之日起六个月。

【提示】税法中，纳税保证期间为法定期间，自纳税人缴纳税款期限届满之日起 60 日。

4.保证合同的诉讼时效

一般保证的债权人在保证期间届满前对债务人提起诉讼或者申请仲裁的，从保证人拒绝承担保证责任的权利消灭之日起，开始计算保证债务的诉讼时效。

连带责任保证的债权人在保证期间届满前请求保证人承担保证责任的，从债权人请求保证人承担保证责任之日起，开始计算保证债务的诉讼时效。

题目

1.（单选题）根据《民法典》的规定，下列关于保证人的说法中，正确的是（　）。

A.国家机关经国务院批准的，可以成为保证人

B.公立的学校可以成为保证人

C.子公司也不能成为保证人

D.不具有法人资格的企业不能成为保证人

【正确答案】A

【答案解析】本题考核保证人资格。机关法人不得为保证人，但是经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。以公益为目的的非营利法人、非法人组织不得为保证人。子公司、不具有法人资格的企业可以成为保证人。

2.（单选题）保证合同对连带责任保证期限未约定的，保证期间为（　）。

A.主债务履行期开始之日起 6 个月

B.主债务履行期开始之日起 2 年

C.主债务履行期届满之日起 6 个月

D.主债务履行期届满之日起 2 年

【正确答案】C

【答案解析】本题考核保证期间。连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起 6 个月内要求保证人承担保证责任。

3.（多选题）一般保证的保证人不得行使先诉抗辩权的情形有（　）。

A.债务人被宣告失踪，且无可供执行的财产

B.债务人移居国外，但其在国内有房产

C.债务人被法院受理破产，中止执行程序的

D.保证人曾以书面方式向主合同当事人表示放弃先诉抗辩权

E.债权人有证据证明债务人丧失了履行债务能力

【正确答案】ACDE

【答案解析】本题考核不得行使先诉抗辩权的情形。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝向债权人承担保证责任，但是有下列情形之一的除外：（1）债务人下落不明，且无财产可供执行（选项 A）；（2）人民法院已经受理债务人破产案件（选项 C）；（3）债权人有证据证明债务人的财产不足以履行全部债务或者丧失履行债务能力（选项 E）；（4）保证人书面表示放弃先诉抗辩权（选项 D）。选项 B 中虽然债务人移居国外，但债权人仍可以债务人所有的房产实现其权利，所以一般保证人可以行使先诉抗辩权。

知识点 20：合同的订立

合同的订立是指缔约人因订立合同而作出意思表示并达成合意的程序。合同订立的一般程序分为要约和承诺两个阶段。

1.要约

（1）定义：是一方当事人以订立合同为目的而发出的，由相对人受领的意思表示。

（2）要约应当符合下列要件：

①内容具体确定；

②表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。

（3）要约的生效时间：以对话方式作出的意思表示，相对人知道其内容时生效。以非对话方式作出的意思表示，到达相对人时生效。以非对话方式作出的采用数据电文形式的意思表示，相对人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统时生效；未指定特定系统的，相对人知道或者应当知道该数据电文进入其系统时生效。

（4）特殊要约

①反要约；

②悬赏广告；

③交叉要约；

④现物要约。

2.承诺

（1）承诺是受要约人同意要约的意思表示。

（2）承诺的有效要件：

①承诺必须由受要约人作出。

②承诺只能向要约人作出。

③承诺必须是在有效期内作出。

④承诺必须与要约的内容一致。

（3）承诺的生效与合同的成立：

【公式】承诺通知到达要约人=承诺生效=合同成立

题目

1.（单选题）以非对话方式作出采用数据电文形式订立合同时，未指定特定系统的，该数据电文（　）时生效。当事人对采用数据电文形式的意思表示的生效时间另有约定的，按照其约定。

A.相对人知道或者应当知道该数据电文进入其系统

B.进入系统时

C.发出时

D.相对人阅读之后

【正确答案】A

【答案解析】本题考查合同的订立。以非对话方式作出的采用数据电文形式的意思表示，相对人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统时生效；未指定特定系统的，相对人知道或者应当知道该数据电文进入其系统时生效。当事人对采用数据电文形式的意思表示的生效时间另有约定的，按照其约定。

2.（单选题）根据我国民事法律规定，以对话方式作出的要约，在（　）生效。

A.发出时

B.相对人知道其内容时

C.受要约人做出有效承诺时

D.受要约人的承诺到达要约人时

【正确答案】B

【答案解析】本题考查要约的生效。以对话方式作出的要约，相对人知道其内容时生效。

3.（多选题）下列关于承诺生效要件的说法中，正确的有（　）。

A.承诺必须书面作出

B.承诺应当即时作出

C.承诺须在承诺期限内到达要约人

D.承诺的内容应当与要约的内容一致

E.承诺须由受要约人向要约人作出

【正确答案】CDE

【答案解析】本题考查承诺的构成要件。承诺可以口头作出，也可以书面作出。所以选项 A 说法错误。承诺须在承诺期限内到达要约人即可。所以选项 B 说法错误、选项 C 说法正确。承诺的内容应当与要约的内容一致。所以选项 D 说法正确。承诺须由受要约人向要约人作出。所以选项 E 说法正确。

知识点 21：买卖合同

（一）买卖合同的特征

1.买卖合同是旨在移转标的物所有权的合同。

2.买卖合同是标的物所有权与价款互为对价的合同。

3.买卖合同是诺成、双务和有偿合同。

（二）买卖合同的权利义务

1.出卖人的义务

（1）出卖人应当履行向买受人交付标的物或者交付提取标的物的单证，并转移标的物所有权的义务。出卖人应当按照约定或者交易习惯向买受人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

（2）按照约定的时间、期限、地点交付标的物或者交付提取标的物的单证，并移转标的物所有权。

（3）瑕疵担保义务。包括品质瑕疵担保义务和权利瑕疵担保义务。品质瑕疵担保，是指出卖人就其所交付的标的物应保证其符合法定或者约定的品质。即标的物交付于买受人之后，应保证不发生减少其价值和效用的瑕疵。权利瑕疵担保，是指出卖人就移转的标的物负有保证不受他人追夺以及不存在未告知的权利负担的义务。

2.买受人的义务

（1）支付价款。买受人应当按照约定的数额、支付方式、时间、地点支付价款。

（2）受领标的物。对于出卖人交付的标的物及有关权利凭证，买受人应及时受领。否则将承担受领迟延的责任。

（3）对标的物的检验、通知和保管义务。买受人受领标的物后，应在法定或者约定的期限内及时检验标的物。如发现存在应由出卖人负担责任的瑕疵时，应立即通知出卖人并妥善保管标的物。

3.标的物毁损、灭失的风险负担

①一般情况

标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

②特殊情况

A.因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定之日起承担标的物毁损、灭失的风险。

B.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。

C.当事人没有约定交付地点或者约定不明确，标的物需要运输的，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。

D.出卖人按照约定或者依照《民法典》的规定将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损、灭失的风险自违反约定之日起由买受人承担。

③其他规定

A.出卖人按照约定未交付有关标的物的单证和资料的，不影响标的物毁损、灭失风险的转移。

B.因标的物质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同。买受人拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由出卖人承担。

题目

1.（单选题）5 月 3 日，甲与丙签订协议，将在运输途中的一批玉米转让给丙。5 月 4 日，由于遇到山洪暴发，运输该批玉米的火车在途中出轨，全部玉米毁损。各方当事人未约定标的物的风险负担。此案中，应承担该损失的是（　）。

A.甲

B.甲丙分担

C.丙

D.货运公司

【正确答案】C

【答案解析】本题考查买卖合同中涉及运输的风险承担问题。出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。在甲丙之间合同成立时，风险转移至丙承担。

2.（单选题）根据民法理论，买卖合同属于（　）。

A.实践性合同

B.双方法律行为

C.要式法律行为

D.无须双方互为对价给付的合同

【正确答案】B

【答案解析】本题考查买卖合同的特征。买卖合同的特征是：（1）是转移财产所有权的合同；（2）是财产所有权与价款互为对价的合同；（3）是诺成、双务和有偿合同。双方法律行为，是指双方当事人相对

应的意思表示达成一致而成立的民事法律行为，如合同行为。为了方便商品流转，法律原则上对买卖合同的形式不作硬性要求。

3.（单选题）5 月 12 日，B 地的甲从 A 地的乙处购买一批设备，合同中约定由乙代甲办理托运。6 月 1 日，由丙从 A 地运输至 B 地，6 月 12 日，甲与丁订立买卖合同，合同约定将丙负责运输的设备卖给丁。预计 6 月 20 日到达目的地，但是 6 月 18 日运输途中发生泥石流，导致设备全部毁损。则该批设备的毁损（　）。

A.由丙承担

B.由乙承担

C.由丁承担

D.因不可抗力导致的设备的毁损，乙、丙、丁都不承担

【正确答案】C

【答案解析】本题考查标的物毁损、灭失的风险负担。出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。本题并没有明确交付地点，属于在途标的物的买卖。

知识点 22：法律特别规定的侵权责任类型

（一）数人侵权

（1）教唆、帮助完全民事行为能力人实施侵权行为的，应当与行为人承担连带责任。

（2）教唆、帮助无民事行为能力人、限制民事行为能力人实施侵权行为的，由教唆人、帮助人承担侵权人应承担的全部责任。

【提示】监护人在未尽到监护职责的范围内与教唆人、帮助人共同承担责任，但责任主体实际支付的赔偿费用总和不应超出被侵权人应受偿的损失数额。

（3）共同危险行为：

二人以上实施危及他人人身、财产安全的行为，其中一人或者数人的行为造成他人损害，能够确定具体侵权人的，由侵权人承担责任；

不能确定具体侵权人的，行为人承担连带责任。

（二）关于特殊主体的规定

1.监护侵权（无过错责任原则）

（1）无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，由监护人承担侵权人应承担的全部责任。未成年子女造成他人损害，由父母共同承担侵权责任。夫妻离婚后，未成年子女造成他人损害，由离异夫妻共同承担侵权责任。

监护人尽到监护责任的，可以减轻其侵权责任。

（2）无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，赔偿费用可以先从被监护人财产中支付，不足部分由监护人支付。从被监护人财产中支付赔偿费用的，应当保留被监护人所必需的生活费和完成义务教育所必需的费用。

（3）无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，监护人将监护职责委托给他人的，由监护人承担侵权人应承担的全部责任；受托人在过错范围内与监护人共同承担责任，但责任主体实际支付的赔偿费用总和不应超出被侵权人应受偿的损失数额。

2.意识暂时丧失侵权

（1）完全民事行为能力人对自己的行为暂时没有意识或者失去控制造成他人损害有过错的，应当承担侵权责任；

没有过错的，根据行为人的经济状况对受害人进行适当补偿。

（2）完全民事行为能力人因醉酒、滥用麻醉药品或者精神药品对自己的行为暂时没有意识或者失去控制造成他人损害的，应当承担侵权责任。

3.雇主责任

（1）与用人单位形成劳动关系的工作人员、执行用人单位工作任务的其他人员，因执行工作任务造成他人损害的，由用人单位承担侵权责任。

（2）劳务派遣期间，被派遣的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由接受劳务派遣的用工单位承担侵权人应承担的全部责任；劳务派遣单位在不当选派工作人员、未依法履行培训义务等过错范围内，与接受劳务派遣的用工单位共同承担责任。

（3）个人之间形成劳务关系，提供劳务一方因劳务造成他人损害的，由接受劳务一方承担侵权责任。提供劳务期间，因第三人的行为造成提供劳务一方损害的，提供劳务一方有权请求第三人承担侵权责任，也有权请求接受劳务一方给予补偿。

4.承揽人在完成工作过程中因过错造成第三人损害的，由承揽人承担侵权人应承担的全部责任；定作人在定作、指示或者选任过错范围内与承揽人共同承担责任。

5.安全保障义务人侵权

（1）宾馆、商场、银行、车站、机场、体育场馆、娱乐场所等经营场所、公共场所的经营者、管理者或者群众性活动的组织者，未尽到安全保障义务，造成他人损害的，应当承担侵权责任。

（2）因第三人的行为造成他人损害的，由第三人承担侵权责任；

经营者、管理者或者组织者未尽到安全保障义务的，承担相应的补充责任。

6.教育机构侵权

（1）过错推定责任：

无民事行为能力人在幼儿园、学校或者其他教育机构学习、生活期间受到人身损害的，幼儿园、学校或者其他教育机构应当承担侵权责任，但能够证明尽到教育、管理职责的，不承担责任（过错推定责任原则）。

（2）过错责任：

限制民事行为能力人在学校或者其他教育机构学习、生活期间受到人身损害，学校或者其他教育机构未尽到教育、管理职责的，应当承担责任（过错责任原则）。

（3）补充责任：

无民事行为能力人或者限制民事行为能力人在幼儿园、学校或者其他教育机构学习、生活期间，受到幼儿园、学校或者其他教育机构以外的第三人人身损害的，由第三人承担侵权责任；

幼儿园、学校或者其他教育机构未尽到管理职责的，承担相应的补充责任。

承担补充责任后可向第三人追偿。

题目

1.（单选题）根据《民法典》的规定，二人以上实施危及他人人身、财产安全的行为，其中一人或者数人的行为造成他人损害的，不能确定具体侵权人的，行为人（　）。

A.各自承担责任

B.按比例承担责任

C.承担连带责任

D.按其过错承担责任

【正确答案】C

【答案解析】本题考查共同侵权。根据规定，二人以上实施危及他人人身、财产安全的行为，其中一人或者数人的行为造成他人损害的，能够确定具体侵权人的，由侵权人承担责任；不能确定具体侵权人的，行为人承担连带责任。这种情况在法理上被称为“共同危险行为”。

2.（单选题）沈某雇姜某、程某为其建房。某日，姜某、程某砌砖时一砖掉落，将在附近玩耍的小孩砸伤，花去费用600余元。小孩父母向沈某索赔，沈某答曰系姜某、程某造成的损害，应由他们二人负责。姜某、程某则认为自己是沈某所雇，也不是他们二人的责任。小孩父母诉至法院。下列有关此案的说法中，正确的是（　）。

A.由沈某承担责任，因沈某是雇主

B.由姜某和程某承担责任，因损害是他们二人过错所致

C.由姜某或程某自己承担责任即可

D.由沈某、姜某、程某负连带责任

【正确答案】A

【答案解析】本题考查用人单位责任。个人之间形成劳务关系，提供劳务一方因劳务造成他人损害的，由接受劳务一方承担侵权责任。接受劳务一方承担侵权责任后，可以向有故意或者重大过失的提供劳务一方追偿。提供劳务一方因劳务受到损害的，根据双方各自的过错承担相应的责任。

3.（多选题）某日，6 岁的小甲在幼儿园午餐时与小朋友小乙发生打斗，在场的带班老师丙未及时制止。小甲将小乙推倒在地，造成骨折，花去医药费 3000 元。小乙的父母欲以小甲、幼儿园及丙为被告，要求赔偿。下列说法中正确的有（　）。

A.小甲之父应承担赔偿责任

B.小甲之父应承担连带赔偿责任

C.幼儿园不必承担责任

D.幼儿园应当承担责任

E.丙应承担连带责任

【正确答案】AD

【答案解析】本题考查监护人侵权。无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，由监护人承担侵权责任。监护人尽到监护职责的，可以减轻其侵权责任。本题中小甲的父母都是其监护人，都应该承担监护职责。所以选项 A 正确，选项 B 错误。无民事行为能力人在幼儿园、学校或者其他教育机构学习、生活期间受到人身损害的，幼儿园、学校或者其他教育机构应当承担侵权责任，但能够证明尽到教育、管理职责的，不承担侵权责任。所以选项 C 错误，选项 D 正确。丙为幼儿园的职员，其职务行为应由幼儿园承担责任。所以选项 E 错误。

第十章　婚姻家庭和继承法

知识点 23：结婚制度

（一）结婚

1.结婚的特征

（1）结婚必须是男女双方，同性不能成立婚姻。

（2）结婚必须符合法定要件。

（3）结婚的效力是确立夫妻关系和姻亲关系。

2.结婚的条件

实质条件	必备条件	（1）男女双方完全自愿。 （2）达到法定婚龄（男≥22 周岁，女≥20 周岁）。 （3）符合一夫一妻制原则。

	禁止条件	重婚；直系血亲和三代以内旁系血亲
形式条件	（1）男女双方应当亲自到婚姻登记机关申请结婚登记。 （2）完成结婚登记，男女双方即确立婚姻　。 （3）未办理结婚登记的，应当补办登记。	

（二）婚姻无效和可撤销婚姻

1.婚姻无效——无效的原因

①重婚；

②有禁止结婚的亲属关系；

③未到法定婚龄。

2.可撤销婚姻

（1）因胁迫结婚的，受胁迫的一方可以向人民法院请求撤销婚姻。

请求撤销婚姻的，应当自胁迫行为终止之日起 1 年内提出。被非法限制人身自由的当事人请求撤销婚姻的，应当自恢复人身自由之日起 1 年内提出。

（2）一方患有重大疾病的，应当在结婚登记前如实告知另一方；不如实告知的，另一方可以向人民法院请求撤销婚姻。

请求撤销婚姻的，应当自知道或者应当知道撤销事由之日起 1 年内提出。

（3）撤销后的法律效果：自始无效，其效力同无效婚姻。

题目

1.（单选题）下列选项中属于可撤销婚姻的是（　）。

A.重婚的

B.未达法定婚龄的

C.三代以内旁系血亲结婚的

D.因受胁迫而结婚的

【正确答案】D

【答案解析】本题考核可撤销婚姻。因胁迫结婚的，受胁迫的一方可以向人民法院请求撤销该婚姻。选项 A、B、C 属于无效婚姻。

2.（单选题）甲乙二人于 2020 年 1 月 1 日登记结婚。2020 年 6 月 1 日甲才发现乙患有重大疾病，乙婚前一直进行了隐瞒。对此，下列说法正确的是（　）。

A.甲可以向婚姻登记机关请求撤销婚姻

B.若婚姻被撤销，2020 年 1 月 1 日至 6 月 1 日所得的财产应当按照共同共有处理

C.若婚姻被撤销，自撤销之日起没有法律约束力

D.若婚姻被撤销，甲有权请求乙损害赔偿

【正确答案】D

【答案解析】本题考核可撤销婚姻。一方患有重大疾病的，应当在结婚登记前如实告知另一方；不如实告知的，另一方可以向人民法院请求撤销婚姻。所以选项 A 错误。被确认无效或者被撤销的婚姻，当事人同居期间所得的财产，除有证据证明为当事人一方所有的以外，按共同共有处理。所以选项 B 错误。可撤销婚姻因撤销权的行使自始没有法律拘束力。所以选项 C 错误。婚姻无效或者被撤销的，无过错方有权请求损害赔偿。所以选项 D 正确。

3.（单选题）白某（男）与苏某（女）登记结婚 1 年后，苏某向法院请求确认该婚姻无效。苏某提出的下列理由中可以成立的是（　）。

A.在白某与苏某婚姻存续期间，发现白某以前已与他人登记结婚

B.白某患有重大疾病，结婚登记前未如实告知苏某

C.白某的爷爷与苏某的爷爷是亲兄弟

D.白某以公布苏某裸照为由胁迫苏某结婚

【正确答案】A

【答案解析】本题考核无效婚姻。有下列情形之一的，婚姻无效：（1）重婚；（2）有禁止结婚的亲属关系；（3）未到法定婚龄。所以选项 A 成立。一方患有重大疾病的，应当在结婚登记前如实告知另一方；不如实告知的，另一方可以向人民法院请求撤销婚姻。选项 B 属于撤销婚姻的事由，所以选项 B 不成立。白某的爷爷与苏某的爷爷是亲兄弟，这意味着白某和苏某的曾祖父母是第一代。白某的爷爷和苏某的爷爷是第二代，因为他们是曾祖父母的子女。白某和苏某的父母是第三代。白某和苏某是第四代。则白某与苏某是四代以内旁系血亲。所以选项 C 不成立。因胁迫结婚的属于可撤销婚姻。选项 D 属于撤销婚姻的事由，所以选项 D 不成立。

第十一章 个人独资企业法

知识点 24：个人独资企业管理

（一）管理方式

（1）个人独资企业的投资人可以自行管理或委托、聘用具有民事行为能力人的人管理企业事务。

（2）委托或聘用他人管理企业事务的，应当签订书面合同，明确委托的具体内容和授予的权利范围。

（3）投资人对受托人或聘用的人员职权的限制，不得对抗善意第三人。

（二）受投资人委托或聘用的管理人员的行为限制

投资人委托或者聘用的管理个人独资企业事务的人员不得有下列行为：（1）利用职务上的便利，索取或者收受贿赂；（2）利用职务或者工作上的便利侵占企业财产；（3）挪用企业的资金归个人使用或者借贷给他人；（4）擅自将企业资金以个人名义或者以他人名义开立账户储存；（5）擅自以企业财产提供担保；（6）泄露本企业的商业秘密；（7）未经投资人同意从事与本企业相竞争的业务；（8）未经投资人同意同本企业订立合同或者进行交易；（9）未经投资人同意擅自将企业商标或者其他知识产权转让给他人使用。

题目

1.（单选题）甲是应届毕业大学生，为响应国家“千人创业，万人创新”号召，准备创办一家个人独资企业从事软件开发，经甲查阅相关资料后，甲对个人独资企业法律规定有了一定了解，下列关于甲对个人独资企业法律规定的理解错误的是（　）。

A.个人独资企业投资人只能是一个自然人

B.个人独资企业财产归投资人个人所有

C.个人独资企业投资人须自行管理企业事务

D.个人独资企业投资人对企业债务承担无限责任

【正确答案】C

【答案解析】本题考查个人独资企业。个人独资企业投资人可以自行管理企业事务，也可以委托或者聘用其他具有民事行为能力的人负责企业的事务管理。

2.（单选题）甲设立个人独资企业乙，从事服装设计与零售。由于业务比较繁忙，甲委托好友丙负责管理企业事务。根据《个人独资企业法》的规定，丙的下列行为符合法律规定的是（　）。

A.将乙企业销售不出去的衣服拿回家自己穿

B.将乙企业的服装设计手稿送给朋友丁参考学习

C.暂时挪用乙企业的资金给自己还房贷

D.经甲同意，将乙企业的商标转让给他人使用

【正确答案】D

【答案解析】本题考查个人独资企业的管理。《个人独资企业法》规定，投资人委托或者聘用的管理个人独资企业事务的人员不得有下列行为：（1）利用职务上的便利，索取或者收受贿赂；（2）利用职务或者工作上的便利侵占企业财产（选项A）；（3）挪用企业的资金归个人使用或者借贷给他人（选项C）；（4）擅自将企业资金以个人名义或者以他人名义开立账户储存；（5）擅自以企业财产提供担保；（6）未经投资人同意，从事与本企业相竞争的业务；（7）未经投资人同意，同本企业订立合同或者进行交易；（8）未经投资人同意，擅自将企业商标或者其他知识产权转让给他人使用；（9）泄露本企业的商业秘密（选

项 B）；（10）法律、行政法规禁止的其他行为。未经投资人同意，擅自将企业商标或者其他知识产权转让给他人使用是法律所禁止的，经投资人同意实施前述行为是合法合规的。所以选项 D 当选。

3.（单选题）公民张某于 2020 年 3 月 25 日投资设立个人独资企业甲，后因自己能力有限，委托完全民事行为能力人李某管理企业事务，张某与李某签订委托管理合同，并载明：李某仅对 5 万元以下的交易有决定权。2020 年 4 月 5 日，李某以个人独资企业甲的名义与善意第三人丙公司订立了一项 8 万元的买卖合同，丙公司依约供货，个人独资企业未按期付款，发生争议。根据《个人独资企业法》的规定，下列说法中正确的是（　）。

A. 买卖合同有效，企业应依合同履行

B. 李某的行为越权，企业不能付款

C. 张某向丙出具张某和李某订立的委托管理合同后可不履行付款义务

D. 张某向丙出具张某和李某订立的委托管理合同后付款 5 万元，其余款项不付

【正确答案】A

【答案解析】本题考查个人独资企业管理。投资人对受托人或者被聘用的人员职权的限制，不得对抗善意第三人。个人独资企业的投资人与受托人或者被聘用的人员之间有关权利义务的限制只对受托人或者被聘用的人员有效，对第三人并无约束力，受托人或者被聘用的人员超出投资人的限制与善意第三人的有关业务交往应当有效。

第十二章　合伙企业法

知识点 25：普通合伙企业

（一）普通合伙企业概念与设立条件

1. 普通合伙企业的概念

由普通合伙人组成，由合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任。

2. 设立普通合伙企业的条件

（1）有两个以上合伙人。合伙人为自然人的，应当具有完全民事行为能力。

【提示】国有独资公司、国有企业、上市公司以及公益性的事业单位、社会团体“不得”成为普通合伙人。

（2）有书面合伙协议。

合伙协议经全体合伙人签名、盖章后生效；修改或者补充合伙协议，应当经“全体合伙人一致”同意；但是，合伙协议另有约定的除外。

（3）有合伙人认缴或者实际缴付的出资。

合伙人可以用货币、实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利出资，也可以用劳务出资。

（4）有合伙企业的名称和生产经营场所。

普通合伙企业名称中应当标明“普通合伙”字样。

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）普通合伙企业的财产

1.财产份额的处分

合伙人在合伙企业清算前私自转移或者处分合伙企业财产的，合伙企业不得对抗善意第三人。

2.出质

（1）普通合伙人以其在合伙企业中的财产份额出质的，须经其他合伙人一致同意（强制性规定）

（2）未经其他合伙人一致同意，其行为无效，由此给善意第三人造成损失的，由行为人依法承担赔偿责任

3.财产份额的转让

项目	内容
对外	（1）除合伙协议另有约定外，普通合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，须经“其他合伙人一致”同意 （约定→一致同意） （2）合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的财产份额的，在同等条件下，其他合伙人有优先购买权；但是合伙协议另有约定的除外 （约定→优先购买权）
对内	普通合伙人之间转让其在合伙企业中的全部或部分财产份额时，应通知其他合伙人

（三）普通合伙企业事务的执行

1.事务执行的决议办法

（1）合伙协议约定优先适用。

（2）合伙协议未约定的或者约定不明确的，实行合伙人一人一票并经全体合伙人过半数通过的表决办法。

（3）合伙企业法对合伙企业的表决办法另有规定的，从其规定。

【提示 1】下列事项应当经全体合伙人一致同意（约定除外）：

①改变合伙企业的名称；

②改变合伙企业的经营范围、主要经营场所的地点；

③处分合伙企业的“不动产”；

④转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利；

⑤以合伙企业名义为他人提供担保；

⑥聘任合伙人以外的人担任合伙企业的“经营管理人员”。

【提示 2】

绝对性禁止：普通合伙企业合伙协议不得约定将全部利润分配给部分合伙人或者由部分合伙人承担全部亏损。

相对性禁止：有限合伙企业不得将全部利润分配给部分合伙人；但是，合伙协议另有约定的除外。

题目

1.（单选题）甲、乙、丙三位合伙人设立普通合伙企业，企业经营一段时间后，丙合伙人决定将自己持有合伙企业的财产份额转让给丁，经查，合伙协议中未对该种转让行为作出约定。根据《合伙企业法》的规定，丙（　）。

A.转让财产份额后通知其他合伙人

B.只需要在转让前通知合伙企业的事务执行人

C.转让前须经半数以上的合伙人同意

D.转让前须经全体合伙人一致同意

【正确答案】D

【答案解析】本题考查合伙企业的财产。除合伙协议另有约定外，普通合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，须经其他合伙人一致同意。合伙人之间转让在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，应当通知其他合伙人。

2.（多选题）在普通合伙企业设立时，下列主体不可以成为普通合伙企业合伙人的有（　）。

A.公民张某的父亲

B.公益性的事业单位

C.国有企业

D.上市公司

E.有限责任公司

【正确答案】BCD

【答案解析】本题考查普通合伙人的组成。国有独资企业、国有企业、上市公司以及公益性的事业单位、社会团体不得成为普通合伙人。

3.（多选题）根据《合伙企业法》，在合伙协议没有约定的情况下，需要全体合伙人一致同意的事项有（　）。

A.改变合伙企业的名称

B.处分合伙企业的动产

C.转让合伙企业的知识产权

D.改变合伙企业的经营范围

E.以合伙企业名义为他人提供担保

【正确答案】ACDE

【答案解析】本题考查普通合伙企业的合伙事务执行。除合伙协议另有约定外，合伙企业的下列事项应当经全体合伙人一致同意：（1）改变合伙企业的名称；（2）改变合伙企业的经营范围、主要经营场所的地点；（3）处分合伙企业的不动产；（4）转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利；（5）以合伙企业名义为他人提供担保；（6）聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员。处分合伙企业的动产，无需全体合伙人一致同意，所以选项 B 错误。

知识点 26：有限合伙企业

1.设立

（1）有限合伙企业由 2 个以上 50 个以下合伙人设立；但是，法律另有规定的除外。

（2）有限合伙企业至少应当有一个普通合伙人。

（3）有限合伙企业名称中应当标明“有限合伙”字样。

2.出资：有限合伙人可以用货币、实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利作价出资。

3.事务执行

（1）有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务。

有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表有限合伙企业。

（2）有限合伙人的下列行为，不视为执行合伙事务：

①参与决定普通合伙人入伙、退伙；

②对企业的经营管理提出建议；

③参与选择承办有限合伙企业审计业务的会计师事务所；

④获取经审计的有限合伙企业财务会计报告；

⑤对涉及自身利益的情况，查阅有限合伙企业财务会计账簿等财务资料；

⑥在有限合伙企业中的利益受到侵害时，向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼；

⑦执行事务合伙人怠于行使权利时，督促其行使权利或者为了本企业的利益以自己的名义提起诉讼；

⑧依法为本企业提供担保。

题目

1.（单选题）根据合伙企业法律制度的规定，下列各项中，有限合伙人可用作合伙企业出资的是（　）。

A.为合伙企业提供财务管理

B.为合伙企业提供战略咨询

C.债权

D.社会关系

【正确答案】C

【答案解析】本题考查有限合伙人的出资。有限合伙人不得以劳务出资。所以选项 A、B 错误。社会关系不得用来出资，所以选项 D 错误。

2.（单选题）根据《合伙企业法》规定，有限合伙人不可以执行的事务是（　）。

A.未经授权对外代表合伙企业签订价款合同

B.获取经审计的有限合伙企业财务会计报告

C.依法为本企业提供担保

D.参与选择承办有限合伙企业审计业务的会计师事务所

【正确答案】A

【答案解析】本题考查有限合伙人不能执行合伙企业事务的规定。《合伙企业法》规定，有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表有限合伙企业。有限合伙人的下列行为，不视为执行合伙事务：（一）参与决定普通合伙人入伙、退伙；（二）对企业的经营管理提出建议；（三）参与选择承办有限合伙企业审计业务的会计师事务所；（四）获取经审计的有限合伙企业财务会计报告；（五）对涉及自身利益的情况，查阅有限合伙企业财务会计账簿等财务资料；（六）在有限合伙企业中的利益受到侵害时，向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼；（七）执行事务合伙人怠于行使权利时，督促其行使权利或者为了本企业的利益以自己的名义提起诉讼；（八）依法为本企业提供担保。

3.（单选题）李某为一有限合伙企业中的有限合伙人，根据《合伙企业法》的规定，李某的下列行为中，不符合法律规定的是（　）。

A.对企业的经营管理提出建议

B.对外代表有限合伙企业

C.参与决定普通合伙人入伙

D.依法为本企业提供担保

【正确答案】B

【答案解析】本题考查有限合伙人的权利。有限合伙人不执行企业事务，不对外代表合伙企业。所以选项 B 的说法不符合规定。

第十三章　公司法

知识点 27：股东出资

（一）出资方式

项目	内容
一般规定	股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权、股权、债权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资； 但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外
出资手续	（1）股东以货币出资的：足额存入公司在银行开设的账户 （2）以非货币财产出资的，应当依法办理财产权的转移手续
股权不得用于出资情形	（1）已被设立质权 （2）股权所在公司章程约定不得转让 （3）法律、行政法规或者国务院决定规定，股权所在公司股东转让股权应当报经批准而未经批准 （4）法律、行政法规或者国务院决定规定不得转让的其他情形
债转股应符合的情形	（1）债权人已经履行债权所对应的合同义务，且不违反法律、行政法规、国务院决定或公司章程的禁止性规定 （2）经人民法院生效裁判或者仲裁机构裁决确认 （3）公司破产重整或者和解期间，列入经人民法院批准的重整计划或者裁定认可的和解协议

（二）出资责任

1.股东、出资人赔偿责任

在公司章程规定期限内，股东或者出资人未按期足额缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当对给公司造成的损失承担赔偿责任。

2.连带责任

（1）公司设立时，股东未按照公司章程规定实际缴纳出资或者发起人不按照其认购的股份缴纳股款，股东实际出资的非货币财产的实际价额显著低于所认缴的出资额或者发起人作为出资的非货币财产的实际价额显著低于所认购的股份的；

设立时的其他股东、其他发起人与该股东、该发起人在出资不足的范围内承担连带责任。

（2）抽逃出资的形态：

①制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配；

②通过虚构债权债务关系将其出资转出；

③利用关联交易将出资转出；

④其他未经法定程序将出资抽回的行为。

（3）抽逃出资的民事责任

股东或者出资人抽逃出资的，股东或者出资人应当返还抽逃的出资；给公司造成损失的，负有责任的董事、监事、高级管理人员应当与该股东或者该出资人承担连带赔偿责任。

（三）股东失权

1.董事的赔偿责任

公司成立后，董事会应当对股东或者出资人的出资情况进行核查，发现股东或者出资人未按期足额缴纳公司章程规定的出资的，应当由公司向该股东或者出资人发出书面催缴书，催缴出资。未及时履行规定义务给公司造成损失的，负有责任的董事应当承担赔偿责任。

2.失权宽限期

发出书面催缴书催缴出资的，可以载明缴纳出资的宽限期；宽限期自公司发出催缴书之日起，不得少于 60 日。

3.股东失权程序

宽限期届满，股东仍未履行出资义务的，公司经董事会决议可以向该股东发出失权通知，通知应当以书面形式发出。自通知发出之日起，该股东丧失其未缴纳出资的股权。

丧失的股权应当依法转让，或者相应减少注册资本并注销该股权；6 个月内未转让或者注销的，由公司其他股东按照其出资比例足额缴纳相应出资。

4.股东失权救济

股东对失权有异议的，应当自接到失权通知之日起 30 日内，向人民法院提起诉讼。

（四）出资加速到期

有限责任公司不能清偿到期债务的，公司或者已到期债权的债权人有权要求已认缴出资但未届出资期限的股东提前缴纳出资。

题目

1.（单选题）根据《公司法》的规定，有限责任公司成立后，发现作为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额的，公司设立时的其他股东与该股东承担（　）。

A.按份责任

B.违约责任

C.公平责任

D.连带责任

【正确答案】D

【答案解析】本题考核股东非货币财产出资不足时其他股东的责任。有限责任公司设立时，股东未按照公司章程规定实际缴纳出资，或者实际出资的非货币财产的实际价额显著低于所认缴的出资额的，设立时的其他股东与该股东在出资不足的范围内承担连带责任。

2.（单选题）根据《公司法》的规定，下列关于股东抽逃出资的说法中，正确的是（　）。

A.抽逃出资的股东应还本付息

B.利用关联交易转出不属于抽逃出资

C.通过虚构债权债务关系转出不属于抽逃出资

D.制作虚假财务会计报表虚增利润分配不属于抽逃出资

【正确答案】A

【答案解析】本题考核股东抽逃出资。股东抽逃出资，应当返还出资本息。所以选项 A 正确。公司成立后，公司、股东或者公司债权人以相关股东的行为符合下列情形之一且损害公司权益为由，请求认定该股东抽逃出资的，人民法院应予支持：（1）制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配；（2）通过虚构债权债务关系将其出资转出；（3）利用关联交易将出资转出；（4）其他未经法定程序将出资抽回的行为。所以选项 BCD 错误。

3.（单选题）甲、乙、丙各自认缴 200 万元设立 A 有限责任公司。公司章程规定，全体股东的认缴出资应自公司成立之日起 2 年内缴足。下列表述正确的是（　）。

A.若甲没有按期缴纳出资，在公司发出的催缴书宽限期满后仍未缴纳，董事会决议可以向甲发出失权通知

B.甲自收到失权通知之日起丧失未缴纳出资的股权

C.对于甲丧失的股权，公司应当相应减少注册资本并注销该股权

D.若公司成立 1 年后，乙转让自己的股权给丁，丁知道乙尚有部分出资未到期而未缴纳，则乙、丁对尚未出资的部分承担连带责任

【正确答案】A

【答案解析】选项 ABC，股东未按照公司章程规定的出资日期缴纳出资，公司依照规定发出书面催缴书催缴出资的，可以载明缴纳出资的宽限期；宽限期自公司发出催缴书之日起，不得少于六十日。宽限期届满，股东仍未履行出资义务的，公司经董事会决议可以向该股东发出失权通知，通知应当以书面形式发出。自通知发出之日起，该股东丧失其未缴纳出资的股权。依照前述规定丧失的股权应当依法转让，或者相应减少注册资本并注销该股权；六个月内未转让或者注销的，由公司其他股东按照其出资比例足额缴纳相应出资。选项 D，股东转让已认缴出资但未届出资期限的股权的，由受让人承担缴纳该出资的义务；受让人未

按期足额缴纳出资的，转让人对受让人未按期缴纳的出资承担补充责任。

知识点 28：股东资格

（一）股东特征：

1.在公司章程上被记载为股东，并在公司章程（包括公司设立协议）上签名盖章，表明自己受公司章程的约束；

2.向公司投入在章程中承诺投入的资产，实际履行了出资义务；

3.在市场监督管理机关登记的公司文件中列名为股东；

4.在公司成立后取得公司签发的出资证明书；

5.被载入公司股东名册。

（二）股东资格取得

项目		具体规定
原始取得	设立	实际缴纳出资＋公司依法设立
	增资	股东作出增资决议＋缴纳出资 【知识点拨】股份有限公司授权资本制下，董事会可决定发行股份
继受取得	转让	继承、赠与、公司合并

（三）股东资格限制

1.不能成为公司股东的自然人。①绝对限制。在职公务员、参公管理人员、党政机关工作人员，县以上党和国家机关退（离）休干部、县以上工会妇联共青团文联以及各种协会、学会等群众组织的退休干部，现役军人。②相对限制。已离职公务员，离职或者退休的党员领导干部，党政领导干部配偶、子女，国有企业领导及其配偶、子女及其他特定关系人，被剥夺政治权利或刑事处罚未逾限制期的人员等。此外，限制民事行为能力人和无民事行为能力人在公司设立阶段不能成为股东，但在公司存续期间可通过继承、赠与等方式成为股东。

2.不能成为公司股东的法人。公司不能成为自己的股东，企业法人的法定代表人不得在其所在企业投资设立的公司中担任股东。

（四）股东资格证明

（1）当事人依法履行出资义务或者依法继受取得股权或者股份后，公司应当根据《公司法》规定，签发由法定代表人签名并公司盖章的出资证明书、记载于股东名册并办理公司变更登记。

（2）记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。

未经登记或者变更登记的，不得对抗第三人。

题目

1.（单选题）下列情形不属于股东资格继受取得的是（　）。

A.甲通过增资取得的股东资格

B.乙通过继承取得的股东资格

C.丙通过受赠与取得的股东资格

D.丁通过公司合并取得的股东资格

【正确答案】A

【答案解析】本题考核公司股东资格取得。原始取得是指直接向公司认购股份，包括设立取得和增资取得。

2.（单选题）张某听说近年石化行业很红火，于是决定与他人设立一家有限责任公司从事石化产品产销。关于张某的权利义务，下列说法中不正确的是（　）。

A.张某需要在公司章程上签名盖章表明自己受公司章程约束

B.张某需要向公司投入在章程中承诺投入的资产，并实际履行出资义务

C.在公司成立后，张某有权取得公司签发的出资证明书

D.张某若向股东以外的人转让股权，须经其他股东同意

【正确答案】D

【答案解析】本题考核股东的概念及条件、股东财产权。股东基本要求为：（1）在公司章程上被记载为股东，并在公司章程上签名盖章表明自己受公司章程约束；（2）向公司投入在章程中承诺投入的资产，并实际履行了出资义务；（3）公司登记机关登记的公司文件中列名为股东；（4）在公司成立后取得公司签发的出资证明书；（5）被载入公司股东名册。所以选项A、B、C正确。《公司法》第84条第1款、第2款规定，有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权，无须经其他股东同意，只需按规定将股权转让的数量、价格、支付方式和期限等事项书面通知其他股东即可。所以选项D错误。

3.（单选题）关于有限责任公司的股东名册，下列表述中正确的是（　）。

A.股东名册应当记载股东的姓名、住所、出资额

B.公司可以置备股东名册

C.公司应当将股东名册向公司登记机关登记

D.就股东事项，股东名册记载与公司登记之间不一致时，以股东名册为准

【正确答案】A

【答案解析】本题考核股东。有限责任公司应当置备股东名册，记载下列事项：（一）股东的姓名或者名称及住所；（二）股东认缴和实缴的出资额、出资方式和出资日期；（三）出资证明书编号；　（四）取

得和丧失股东资格的日期。据此可知，公司应当置备股东名册，股东名册无需记载公司的注册资本。所以选项 A 正确，选项 B 错误。公司应当将股东的姓名或者名称向公司登记机关登记；登记事项发生变更的，应当办理变更登记。未经登记或者变更登记的，不得对抗善意相对人。据此可知，提交公司登记机关的内容仅仅是股东的姓名或名称，而并非整个股东名册。所以选项 C 错误。公司应当将股东的姓名或者名称向公司登记机关登记；登记事项发生变更的，应当办理变更登记。未经登记或者变更登记的，不得对抗善意相对人。据此可知，股东名册记载与公司登记之间不一致时，对内以股东名册为准，对外以登记为准。所以选项 D 错误。

知识点 29：公司董事、监事、高级管理人员规定

（一）公司董事、监事、高级管理人员的任职限制

1.不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形：

（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（5）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人。

2.董事、监事、高级管理人员不得有下列行为：

（1）侵占公司财产、挪用公司资金；

（2）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；

（3）利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（4）接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（5）擅自披露公司秘密；

（6）违反对公司忠实义务的其他行为。

（二）公司董事、监事、高级管理人员的义务

1.从业禁止

（1）董事、监事、高级管理人员及近亲属，“董、监、高”或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与“董、监、高”有其他关联关系的关联人：

与本公司订立合同或者进行交易，应当就与订立合同或者进行交易有关的事项向董事会或者股东会报告，

并按照公司章程的规定经董事会或者股东会决议通过。

（2）董事、监事、高级管理人员未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与其任职公司同类的业务。

（3）董事、监事、高级管理人员，不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会。但是，有下列情形之一的除外：

向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股东会决议通过；根据法律、行政法规或者公司章程的规定，公司不能利用该商业机会。

2.接受质询

股东会要求董事、监事、高级管理人员列席会议的，董事、监事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。

题目

1.（单选题）公司董事、监事、高级管理人员的下列行为符合《公司法》规定的是（　）。

A.将公司资金以个人名义开立账户存储

B.未经股东会或董事会同意，与本公司订立合同

C.接受他人与公司交易的佣金据为己有

D.对公司的违法行为进行披露

【正确答案】D

【答案解析】本题考核公司董事、监事、高级管理人员的义务。董事、监事、高级管理人员不得有下列行为：（1）侵占公司财产、挪用公司资金；（2）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；（3）利用职权贿赂或者收受其他非法收入；（4）接受他人与公司交易的佣金归为己有；（5）擅自披露公司秘密；（6）违反对公司忠实义务的其他行为。董事、监事、高级管理人员，直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易，应当就与订立合同或者进行交易有关的事项向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股东会决议通过。

2.（单选题）根据《公司法》及相关规定，下列人员中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的是（　）。

A.13 岁的刘某

B.张某曾犯故意伤害罪被判处管制，执行期满已过 5 年

C.陈某个人所负数额较大的债务，但是到期时已经清偿

D.贺某曾经所在公司被吊销营业执照，但是贺某并无责任

【正确答案】A

【答案解析】本题考核公司董事、经理、高级管理人员的任职条件。有下列情形之一的，不得担任公司的

董事、监事、高级管理人员：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；（5）个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人。

3.（单选题）根据公司法律制度的规定，下列关于董事、监事、高级管理人员的相关表述中，错误的是（　）。

A.因侵占财产被判处刑罚，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年的，不得担任董事、监事、高级管理人员

B.董事、监事、高级管理人员未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与其任职公司同类的业务

C.董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任

D.公司的控股股东、实际控制人虽实际执行公司事务但不担任公司董事的，不负有忠实义务和勤勉义务

【正确答案】D

【答案解析】选项D表述错误，公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，对公司同样负有忠实义务和勤勉义务。

知识点30：公积金

1.种类

（1）根据公积金的不同来源，可以将公积金分为盈余公积金和资本公积金。

盈余公积金，是指企业依法或者依企业章程从企业利润中提取的公积金。如法定公积金、任意公积金。

资本公积金，是指直接由资本、资产或者收益所形成的公积金。《公司法》第213条规定，公司以超过股票票面金额的发行价格发行股份所得的溢价款、发行无面额股所得股款未计入注册资本的金额以及国务院财政部门规定列入资本公积金的其他项目，应当列为公司资本公积金。

（2）根据公积金的提留是否为法律上的强制性规定，可以将其分为法定公积金和任意公积金。

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%的，可以不再提取。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

2.用途

公积金主要用于弥补公司亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。

【注意】法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。

题目

1.（单选题）甲公司当年税后利润1000万元，其法定公积金累计额未达到公司注册资本的50%以上。下列选项说法正确的是（　）。

A.甲公司应当提取100万元列入公司法定公积金

B.甲公司应当提取200万元列入公司法定公积金

C.甲公司应当提取300万元列入公司法定公积金

D.甲公司应当提取500万元列入公司法定公积金

【正确答案】A

【答案解析】本题考核公司财务会计制度。根据《公司法》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

2.（单选题）甲公司的注册资本为100万元，截至2024年6月30日公司法定公积金为80万元。甲公司可以将法定公积金转增注册资本的最大限额为（　）。

A.40万元

B.45万元

C.50万元

D.55万元

【正确答案】D

【答案解析】法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。所留存的该项公积金不得少于100×25%=25（万元），法定公积金转增注册资本：80-25=55（万元）。

3.（单选题）根据公司法律制度的规定，下列关于公积金的说法，正确的是（　）。

A.资本公积金可以弥补亏损

B.法定公积金不得转增资本

C.法定公积金累计提取到30%可以不再提取

D.股份有限公司以超过股票票面价格发行股份所得的溢价款，列入盈余公积金

【正确答案】A

【答案解析】选项A正确、选项B错误，公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。 选项C错误，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

选项 D 错误，公司以超过股票票面金额的发行价格发行股份所得的溢价款、发行无面额股所得股款未计入注册资本的金额以及国务院财政部门规定列入资本公积金的其他项目，应当列为公司资本公积金。

第十四章 破产法

知识点 31：管理人的职责及报酬

（一）管理人的职责

1.一般职责：

（1）接管债务人的财产、印章和账簿、文书等资料；

（2）调查债务人财产状况，制作财产状况报告；

（3）决定债务人的内部管理事务；

（4）决定债务人的日常开支和其他必要开支；

（5）管理和处分债务人的财产；

（6）在第一次债权人会议召开之前，决定继续或者停止债务人的营业；

（7）代表债务人参加诉讼、仲裁或者其他法律程序；

（8）提议召开债权人会议；

（9）对双方均未履行完毕的合同，有权决定是否解除或者继续履行；

（10）自人民法院裁定债务人重整之日起 6 个月内，向人民法院和债权人会议提交重整计划草案；

（11）拟订破产财产变价方案和分配方案。

2.报告职责：管理人一般报告债权人委员会；未设立的，及时报告法院，第一次债权人会议前，应征得法院许可。

（1）涉及土地、房屋等不动产权益的转让；

（2）探矿权、采矿权、知识产权等财产权的转让；

（3）全部库存或者营业的转让；

（4）债权和有价证券的转让；

（5）借款；

（6）设定财产担保；

（7）履行债务人和对方当事人均未履行完毕的合同；

（8）放弃权利；

（9）担保物的取回。

《破产法司法解释（二）》第 25 条：管理人拟通过清偿债务或者提供担保取回质物、留置物，或者与质

权人、留置权人协议以质物、留置物折价清偿债务等方式，进行对债权人利益有重大影响的财产处分行为的，应当及时报告债权人委员会。未设立债权人委员会的，管理人应当及时报告人民法院。

3.管理人责任

（1）管理人未依法勤勉尽责，忠实执行职务的，人民法院可以依法处以罚款，给债权人、债务人或第三人造成损失的，依法承担赔偿责任。

（2）管理人因过错未依法行使撤销权导致债务人财产不当减损，债权人可以提起诉讼主张管理人对其损失承担相应赔偿责任的。

（二）管理人的报酬

（1）管理人的报酬由“人民法院”确定。

（2）债权人会议对管理人的报酬有异议的，应当向人民法院书面提出具体的请求和理由，由人民法院决定是否调整，债权人会议“无权”直接调整管理人的报酬。

（3）管理人的报酬应列入破产财产分配方案，从债务人财产中优先支付。

（4）在和解、重整程序中，管理人报酬方案内容应列入“和解协议草案或者重整计划草案”。

题目

1.（单选题）根据企业破产法律理论，下列属于管理人的特定职责的是（　）。

A.决定债务人的内部管理事务

B.代表债务人参加仲裁

C.拟订破产财产分配方案

D.管理和处分债务人的财产

【正确答案】C

【答案解析】本题考核管理人的职责。管理人基本职责主要包括：①接管债务人的财产、印章和账簿、文书等资料；②调查债务人财产状况，制作财产状况报告；③决定债务人的内部管理事务（选项 A）；④决定债务人的日常开支和其他必要开支；⑤在第一次债权人会议召开之前，决定继续或者停止债务人的营业；⑥管理和处分债务人的财产（选项 D）；⑦代表债务人参加诉讼、仲裁或者其他法律程序（选项 B）；⑧提议召开债权人会议；⑨人民法院认为管理人应当履行的其他职责。

2.（多选题）根据《企业破产法》，在第一次债权人会议召开之前，管理人（　）的行为，应当经人民法院许可。

A.决定债务人的内部管理事务

B.转让债务人全部库存产品

C.调查债务人财产状况，制作财产状况报告

D.履行债务人和对方当事人均未履行完毕的合同

E.代表债务人参加仲裁

【正确答案】BD

【答案解析】本题考核管理人职责。在第一次债权人会议召开之前，管理人决定继续或者停止债务人的营业或者有下列行为之一的，应当经人民法院许可：①涉及土地、房屋等不动产权益的转让；②探矿权、采矿权、知识产权等财产权的转让；③全部库存或者营业的转让（选项 B）；④借款；⑤设定财产担保；⑥债权和有价证券的转让；⑦履行债务人和对方当事人均未履行完毕的合同（选项 D）；⑧放弃权利；⑨担保物的取回；⑩对债权人利益有重大影响的其他财产处分行为。另外，管理人经人民法院许可，可以聘用必要的工作人员。管理人辞去职务应当经人民法院许可。所以选项 A、C、E 可以由管理人直接作出，不需要经过人民法院许可。

3.（多选题）宏发会计师事务所经法院指定，担任某破产案件中的管理人。对于宏发会计师事务所的报酬问题，下列说法中正确的有（　）。

A.管理人的报酬由债权人会议审查确定

B.债权人会议对管理人的报酬有异议的，有权向人民法院提出

C.债务人财产不足以支付管理人报酬和管理人执行职务费用的，管理人应当提请人民法院终结破产程序

D.管理人的报酬应列入破产财产分配方案，从债务人财产中优先支付

E.在和解、重整程序中，管理人报酬方案内容应列入和解协议草案或重整计划草案报债权人会议审查通过

【正确答案】BCDE

【答案解析】本题考核管理人的报酬。管理人的报酬由人民法院确定。所以选项 A 错误。债权人会议对管理人的报酬有异议的，有权向人民法院提出。所以选项 B 正确。债务人财产不足以支付管理人报酬和管理人执行职务费用的，管理人应当提请人民法院终结破产程序。但债权人、管理人、债务人的出资人或者其他利害关系人愿意垫付上述报酬和费用的，破产程序可以继续进行。所以选项 C 正确。管理人的报酬应列入破产财产分配方案，从债务人财产中优先支付。所以选项 D 正确。在和解、重整程序中，管理人报酬方案内容应列入和解协议草案或重整计划草案报债权人会议审查通过。 所以选项 E 正确。

知识点 32：债权人会议

债权人会议：破产程序中依人民法院的通知或公告组成的，表达债权人共同意思，对有关破产事项进行决议和对破产程序进行监督的机构。

（一）职权

1.核查债权；

2.监督管理人；申请人民法院更换管理人，审查管理人的费用和报酬；

3.选任和更换债权人委员会成员；

4.决定继续或停止债务人的营业；

5.通过重整计划、和解协议、债务人财产的管理方案、破产财产变价方案和分配方案；人民法院认为应当由债权人会议行使的其他职权。

（二）召开

	第一次会议	以后的会议
情形	人民法院召集	（1）人民法院认为必要时 （2）管理人、债权人委员会、占债权总额 1/4 以上的债权人向债权人会议主席提议时
时间	债权申报期限届满之日起 15 日内	管理人应当提前 15 日通知已知的债权人

（三）表决

1.现场表决

（1）第一次债权人会议：申报债权者均可参加。

（2）以后的债权人会议：只有债权得到确认才有表决权，包括有担保和无担保的债权人。

①有担保债权且未放弃优先受偿权的债权人对通过和解协议、通过破产财产分配方案不得行使表决权。

②债务人的职工和工会的代表有权参加债权人会议，不享有表决权，但只能对有关事项发表意见。

（3）债权人可以委托代理人出席债权人会议，行使表决权。

2.非现场表决。债权人会议的决议除现场表决外，可以由管理人事先将相关决议事项告知债权人，采取通信、网络投票等非现场方式进行表决。采取非现场方式进行表决的，管理人应当在债权人会议召开后的 3 日内，以信函、电子邮件、公告等方式将表决结果告知参与表决的债权人。

3.决议

（1）要求

一般情况	出席会议的有表决权的债权人过半数（>1/2）通过，并且其所代表的债权额占“无财产担保债权总额”的 1/2 以上（≥1/2）。
和解	出席会议的有表决权的债权人过半数通过，并且其所代表的债权额占“无财产担保债权总额”的 2/3 以上。
重整	出席会议的有表决权的债权人过半数通过，并且其所代表的债权额占债权总额的 2/3 以上。

（2）效力：对于全体债权人（无论有无担保、有无出席）均有约束力。

（3）表决未通过的处理

①债权人会议表决“债务人财产的管理方案”和“通过破产财产的变价方案”时未通过的（一次表决），

由“人民法院”裁定；

②债权人会议表决“破产财产的分配方案”时，经“2 次表决”仍未通过的，由人民法院裁定。

③债权人（没有份额要求）对人民法院有关财产管理方案和破产财产变价方案作出的裁定不服的，债权额占“无财产担保债权总额 1/2 以上”的债权人对人民法院有关破产财产的“分配方案”作出的裁定不服的，可以自裁定宣布之日或者收到通知之日起 15 日内向该“人民法院申请复议”。

4.撤销表决的情形。债权人会议的决议具有以下情形之一，损害债权人利益，债权人可以申请撤销：债权人会议的召开违反法定程序；债权人会议的表决违反法定程序；债权人会议的决议内容违法；债权人会议的决议超出债权人会议的职权范围。

人民法院可以裁定撤销全部或者部分事项决议，责令债权人会议依法重新作出决议。

债权人申请撤销债权人会议决议的，应当提出书面申请。债权人会议采取通信、网络投票等非现场方式进行表决的，债权人申请撤销的期限自债权人收到通知之日起算。

5.委托授权

债权人会议可以依照《企业破产法》的规定，委托债权人委员会行使申请人民法院更换管理人，审查管理人的费用和报酬、监督管理人、决定继续或者停止债务人的营业的职权。但债权人会议不得作出概括性授权，委托其行使债权人会议所有职权。

题目

1.（单选题）A 公司因负债累累无法继续营业，于是向法院申请破产，法院受理了其破产申请。经查，A 公司有 9 位债权人，债权总额为 1100 万元。其中招商银行的债权额为 300 万元，由 A 公司的房产作抵押。当债权人会议审查管理人的报酬时，9 位债权人均出席了会议，下列情形中可以通过该决议的是（　）。

A.有 6 位债权人同意，其代表的无财产担保债权额为 350 万元

B.有 5 位债权人同意，其代表的无财产担保债权额为 450 万元

C.有 4 位债权人同意，其代表的无财产担保债权额为 550 万元

D.有 3 位债权人同意，其代表的无财产担保债权额为 650 万元

【正确答案】B

【答案解析】本题考核债权人会议的决议。债权人会议审查管理人的报酬决议属于一般决议，由出席会议的有表决权的债权人过半数通过，并且其所代表的债权额占无财产担保债权总额的 1/2 以上。选项 C、D 中债权人未过半数，不能通过。本题中无财产担保的债权总额为 1100－300＝800（万元），选项 A 未达到 400 万元以上，不能通过。

2.（单选题）根据《企业破产法》的规定，债权人会议可以行使的职权是（　）。

A.监督债务人财产的管理和处分

B.审查管理人的费用和报酬

C.批准重整计划

D.监督破产财产分配

【正确答案】B

【答案解析】本题考核债权人会议的职权。债权人会议行使下列职权：①核查债权；②申请人民法院更换管理人，审查管理人的费用和报酬；监督管理人；③选任和更换债权人委员会成员；④决定继续或者停止债务人的营业；⑤通过重整计划；⑥通过和解协议；⑦通过债务人财产的管理方案；⑧通过破产财产的变价方案；⑨通过破产财产的分配方案；⑩人民法院认为应当由债权人会议行使的其他职权。选项 A、D 是债权人委员会的职权；选项 C 是法院的权利。。

3.（单选题）第一次债权人会议由人民法院召集，自债权申报期限届满之日起（　）内召开。

A.7 日

B.10 日

C.15 日

D.25 日

【正确答案】C

【答案解析】本题考核第一次债权人会议的召开时间。根据规定，第一次债权人会议由人民法院负责召集，自债权申报期限届满之日起 15 日内召开。以后的债权人会议，由会议主席主持，在人民法院认为必要时，或者管理人、债权人委员会、占债权总额 1/4 以上的债权人向债权人会议主席提议时召开。所以选项 C 当选。

第十五章 电子商务法

知识点 33：电子支付

（一）电子支付的概念与特征

电子支付，是指通过电子方式，利用电子设备和网络技术进行的货币支付或资金转移的行为。

电子支付具有以下特征：（1）技术性。（2）安全性。（3）高效性和便捷性。（4）国际化。（5）可溯源性。

电子支付的常见形式可以有网上支付、移动支付、电话支付、销售点终端交易(POS）和自动柜员机交易(ATM)。电子支付的常见形式可以有网上支付、移动支付、电话支付、销售点终端交易(POS）和自动柜员机交易(ATM)。

（二）电子支付法律关系

电子支付的法律关系主体主要包括发端人、受益人、银行及支付机构和认证机构。

题目

1.（单选题）下列关于电子支付法律关系的表述，正确的是（　）。

A.电子支付法律关系的客体，是电子支付行为

B.发端人是电子支付的收款人

C.受益人是电子支付的银行及支付结构

D.认证机构是承担支付中介和结算中介的金融信用机构

【正确答案】A

【答案解析】本题考核电子法律关系。发端人（电子支付中的付款人），是指根据其与发端人银行所订立的服务协议，向发端人银行发出付款指示的人。受益人（电子支付中的收款人），是指根据其与受益人银行的服务协议，要求受益人银行适当接受所划拨资金的人。银行及支付机构（包括发端人银行、受益人银行、中间银行以及非银行支付机构），是指电子支付中承担支付中介和结算中介的金融信用机构。【拓展】认证机构，是指在网上为参与电子商务各方提供各种认证要求、证书服务、确认用户身份而建立的一种权威的、可信赖的、公正的第三方机构。

2.（单选题）下列选项中，不属于电子支付法律关系的主体的是（　）。

A.发端人

B.认证机构

C.承运人

D.受益人

【正确答案】C

【答案解析】本题考核电子支付法律关系。电子支付法律关系的主体包括发端人、受益人、银行及支付机构和认证机构。发端人（电子支付中的付款人），是指根据其与发端人银行所订立的服务协议，向发端人银行发出付款指示的人。受益人（电子支付中的收款人），是指根据其与受益人银行的服务协议，要求受益人银行适当接受所划拨资金的人。银行及支付机构(包括发端人银行、受益人银行、中间银行以及非银行支付机构），是指电子支付中承担支付中介和结算中介的金融信用机构。认证机构，是指在网上为参与电子商务各方提供各种认证要求、证书服务、确认用户身份而建立的一种权威的、可信赖的、公正的第三方机构。

3.（多选题）电子支付的类型有（　）。

A.网上支付

B.移动支付

C.现金支付

D.销售点终端交易

E.自动柜员机交易

【正确答案】ABDE

【答案解析】本题考核电子支付。电子支付的类型按照电子支付指令发起方式分为网上支付、电话支付、移动支付、销售点终端交易、自动柜员机交易和其他电子支付。

知识点 34：电子商务合同的订立和履行

1.电子商务合同的订立

（1）要约承诺

电子商务经营者发布的商品或者服务信息符合要约条件的，用户选择该商品或者服务并提交订单成功，合同成立。

数据电文有下列情形之一的，视为发件人发送：

①经发件人授权发送的；

②发件人的信息系统自动发送的；

③收件人按照发件人认可的方法对数据电文进行验证后结果相符的。

（2）自动信息系统的法律效力和行为能力推定。

电子商务当事人使用自动信息系统订立或者履行合同的行为对使用该系统的当事人具有法律效力。

在电子商务中推定当事人具有相应的民事行为能力。但是，有相反证据足以推翻的除外。

2.电子商务合同的履行

合同标的为交付商品并采用快递物流方式交付的，收货人签收时间为交付时间。

合同标的为提供服务的，生成的电子凭证或者实物凭证中载明的时间为交付时间；前述凭证没有载明时间或者载明时间与实际提供服务时间不一致的，实际提供服务的时间为交付时间。

合同标的为采用在线传输方式交付的，合同标的进入对方当事人指定的特定系统并且能够检索识别的时间为交付时间。

题目

1.（单选题）除当事人另有约定的以外，电子商务经营者发布的商品信息符合要约条件，用户选择商品并提交订单成功时，电子商务合同（　）。

A.未成立

B.成立

C.效力待定

D.可撤销

【正确答案】B

【答案解析】本题考查电子商务合同的成立时间。《电子商务法》规定，电子商务经营者发布的商品或者服务信息符合要约条件的，用户选择该商品或者服务并提交订单成功，合同成立。当事人另有约定的，从其约定。

2.（单选题）合同标的为采用在线传输方式交付的，（　）为交付时间。

A.合同标的进入对方任何系统的时间

B.对方当事人知悉合同标的进入特定系统的时间

C.合同标的进入对方当事人指定的特定系统并且能够检索识别的时间

D.对方当事人确认收货时

【正确答案】C

【答案解析】本题考核电子合同的履行。合同标的为采用在线传输方式交付的，合同标的进入对方当事人指定的特定系统并且能够检索识别的时间为交付时间。

3.（单选题）乙在某网站甲店铺购买芒果，看到某芒果品种为“贵妃芒”，销售量很高，该商品详细信息显示：海南新鲜贵妃芒果带箱 10 斤，39.9 元，包邮。乙当即提交订单，购买了一箱芒果。乙收到芒果后发现该芒果口感并不好，并且有 4 个烂果，于是乙给该店铺进行了差评，后店铺联系到乙，希望通过返现方式让乙修改差评。关于本案，下列选项说法中错误的是（　）。

A.甲店铺关于“贵妃芒”的商品信息构成要约

B.乙提交订单成功，则表示合同成立

C.推定乙具有相应的民事行为能力，但有相反证据足以推翻的除外

D.本案芒果的交付时间是甲店铺将芒果交付给承运人时

【正确答案】D

【答案解析】本题考核电子合同。甲店铺发布的上述商品信息具体明确，符合要约的条件。所以选项 A 说法正确。电子商务经营者发布的商品或者服务信息符合要约条件的，用户选择该商品或者服务并提交订单成功，合同成立。当事人另有约定的，从其约定。所以选项 B 说法正确。在电子商务中推定当事人具有相应的民事行为能力。但是，有相反证据足以推翻的除外。所以选项 C 说法正确。合同标的为交付商品并采用快递物流方式交付的，收货人签收时间为交付时间。所以选项 D 说法错误，当选。

第十六章　民事诉讼法

知识点 35：民事诉讼地域管辖

1.一般地域管辖：实行“原告就被告”原则。（由被告住所地人民法院管辖）

【提示 1】住国外、找不到人、被关押→原告住所地。

【提示 2】住所地与经常居住地（连续居住一年以上的地方）不一致→经常居住地。

2.特殊地域管辖

特殊地域管辖指的是以当事人住所地、诉讼标的、诉讼标的物所在地，或者引起法律关系发生、变更或者消灭的法律事实所在地为标准确定的管辖。

3.协议管辖

协议管辖是指在争议发生之前或发生之后，当事人通过书面协议的方式，选择管辖法院。

项目	内容
案件性质	只有合同或者其他财产权益纠纷可以协议管辖
法院审级	只能协议选择第一审案件的地域管辖法院 【提示】管辖协议不得违背有关级别管辖和专属管辖的规定
法院范围	可以选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的法院管辖
协议形式	须采用“书面形式”

4.专属管辖

（1）专属管辖是指根据法律的规定，某些案件必须由特定的法院管辖，其他法院没有管辖权，当事人不能协议变更管辖。

（2）属于专属管辖的：

因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地法院管辖；

因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由港口所在地法院管辖；

因继承遗产纠纷提起的诉讼，由被继承人死亡时住所地或者主要遗产所在地法院管辖。

【提示】专属管辖具有强制性和排他性。

5.共同管辖

共同管辖是根据法律的规定，对同一个诉讼，两个或两个以上法院都有管辖权。

（1）在存在共同管辖时，则允许当事人选择管辖，原告可以向其中任何一个法院起诉。如果原告同时向两个以上有管辖权的人民法院起诉，则由最先立案的法院管辖（同行政诉讼）。

（2）两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，先立案的人民法院不得将案件移送给另一个有管辖权的人民法院。

6.选择管辖

选择管辖是指根据法律的规定，两个以上法院对同一个案件有管辖权，当事人可以决定从中选择一个法院起诉。

题目

1.（单选题）甲向乙购买位于A区的房屋，双方签订房屋买卖合同，合同中约定双方发生争议不能解决时，可以向乙的住所地B区人民法院提起诉讼。甲支付房屋价款后，发现乙又将房屋卖给了丙，并且办理了房屋变更登记。甲遂向人民法院提起诉讼，关于本案，下列说法正确的是（　）。

A.甲应向A区人民法院提起诉讼

B.甲、乙之间关于管辖的约定无效，因为违反了级别管辖原则

C.甲、乙之间关于管辖的约定可以突破专属管辖的规定

D.甲、乙之间可以约定由与争议无实际联系的地点的人民法院管辖

【正确答案】A

【答案解析】本题考核民事诉讼协议管辖。因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。本题中双方的协议违反了专属管辖，无效。所以选项B、C、D说法错误。

2.（单选题）根据《民事诉讼法》和司法解释的相关规定，下列关于管辖的表述中正确的是（　）。

A.普通管辖的确定原则是被告就原告

B.存在共同管辖时，如果原告同时向两个以上有管辖权的人民法院起诉，则由最先收到起诉状的人民法院管辖

C.人民法院之间因管辖权发生争议，经协商不能解决时，由共同的上级法院指定管辖

D.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖

【正确答案】C

【答案解析】本题考核管辖。普通管辖的确定原则是原告就被告。所以选项A错误。存在共同管辖时，如果原告同时向两个以上有管辖权的人民法院起诉，则由最先立案的法院管辖。所以选项B错误。当事人不可以通过协议变更案件的级别管辖。所以选项D错误。

3.（单选题）下列关于民事诉讼管辖的说法中，正确的是（　）。

A.对同一案件两个以上法院都有管辖权的，称为协议管辖

B.法院受理案件后发现无管辖权时，将案件移送给有管辖权的法院审理，称为移送管辖

C.对同一案件两个以上法院都有管辖权的，当事人选择其中一个法院起诉的，是指定管辖

D.对同一个案件两个以上法院都有管辖权的，当事人选择其中一个法院起诉的，是专属管辖

【正确答案】B

【答案解析】本题考核民事诉讼的管辖。协议管辖是指当事人在争议发生之前或发生之后，用书面协议的方式，选择管辖法院。所以选项 A 错误。对同一个案件两个以上法院都有管辖权的，当事人选择其中一个法院起诉的，属于选择管辖。所以选项 C、D 错误。

知识点 36：简易程序

适用法院	基层法院及其派出法庭的一审案件
适用案件	（1）法定适用：事实清楚＋权利义务关系明确＋争议不大的简单的民事案件； （2）约定适用：其他案件，当事人双方约定适用，但以下【禁止适用的案件】不得约定
禁止适用的案件	（1）起诉时被告下落不明的； （2）发回重审的； （3）当事人一方人数众多的； （4）适用审判监督程序的； （5）涉及国家利益、社会公共利益的； （6）第三人起诉请求改变或者撤销生效判决、裁定、调解书的； （7）其他
审判组织	审判员一人独任审判
口头起诉	对简单的民事案件，原告可以口头起诉
举证期限	（1）法院确定或当事人协商一致并经法院准许，但不得超过 15 日 （2）当事人双方均表示不需要举证期限、答辩期间的，法院可以立即开庭审理或者确定开庭日期
传唤、送达	可用简便方式随时传唤（如打电话、发短信，而不是用传票）当事人、证人，送达诉讼文书、审理案件，但应当保障当事人陈述意见的权利
开庭审理	应当一次开庭审结，但法院认为确有必要再次开庭的除外
宣判	应当当庭宣判，除法院认为不宜当庭宣判的除外
裁判文书适当简化	法院在制作判决书、裁定书、调解书时，对认定事实或者裁判理由部分可以适当简化： （1）当事人达成调解协议并需要制作民事调解书的 （2）一方当事人明确表示承认对方全部或者部分诉讼请求的

	（3）涉及商业秘密、个人隐私的案件，当事人一方要求简化裁判文书中的相关内容，法院认为理由正当的 （4）当事人双方同意简化的
审限	（1）一般 3 个月内审结。 （2）有特殊情况需要延长的，经本院院长批准，可以延长 1 个月。

题目

1.（单选题）根据《民事诉讼法》及相关规定，关于民事诉讼简易程序，下列说法错误的是（　）。

A.原告可以口头起诉

B.适用于基层人民法院或派出法庭审理的一审案件

C.一般应当在立案之日起 3 个月内审结

D.由陪审员担任审判员

【正确答案】D

【答案解析】本题考核民事诉讼简易程序。简易程序采用独任制，应当由一名审判员进行审理。选项 D 说由陪审员担任审判员是错误的。

2.（单选题）根据民事诉讼相关理论，关于简易程序的简便性，下列表述中不正确的是（　）。

A.受理程序简便，可以当即受理，当即审理

B.审判程序简便，可以不按法庭调查、法庭辩论的顺序进行

C.简化起诉的方式，原告应当口头起诉

D.缩短审结案件的期限，一般应当在立案之日起 3 个月内审结

【正确答案】C

【答案解析】本题考核简易程序。简易程序简化起诉的方式，原告可以口头起诉。所以选项 C 说法不正确。

3.（多选题）关于民事诉讼简易程序，下列说法正确的有（　）。

A.原告可以口头起诉

B.基层人民法院或者派出法庭可以当即审理

C.应当在立案之日起 6 个月内审结

D.简化审判组织，实行独任制；可以用简便方式随时传唤当事人、证人

E.已经按照普通程序审理的案件，在开庭后不得转为简易程序审理

【正确答案】ABDE

【答案解析】本题考核民事诉讼简易程序。人民法院适用简易程序审理案件，应当在立案之日起 3 个月内

审结。有特殊情况需要延长的，经本院院长批准，可以延长 1 个月。

第十七章 刑法

知识点 37：刑罚的种类

（一）主刑

1.主刑：管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑。

【提示】只能独立适用，不能附加适用。

2.不适用于死刑情形：

（1）《刑法》没有规定死刑的犯罪；

（2）“犯罪时”不满 18 周岁的人；

（3）“审判时”怀孕的妇女；

（4）“审判时”已满 75 周岁的人，不适用死刑；但以特别残忍手段致人死亡的除外。

3.死缓同时决定限制减刑

对象	①对被判处死刑缓期执行的“累犯”； ②因“故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪”被判处死刑缓期执行的犯罪分子
限制	①缓刑执行期满后依法减为无期徒刑的，减刑后实际执行的刑期“不能少于 25 年”； ②缓刑执行期满后依法减为 25 年有期徒刑的，减刑后实际执行的刑期“不能少于 20 年”

（二）附加刑

罚金、剥夺政治权利、没收财产和驱逐出境。

【提示】既可以独立适用，也可以附加适用。

题目

1.（多选题）根据《刑法》，下列有关刑罚的说法中，正确的有（　）。

A.刑罚有主刑与附加刑之分，管制、拘役属于附加刑

B.对一个犯罪不能同时适用两个或者两个以上的主刑

C.主刑可以独立适用，也可以附加适用

D.附加刑不能独立适用，只能附加适用

E.对犯罪的外国人，可以独立适用或者附加适用驱逐出境

【正确答案】BE

【答案解析】本题考查刑罚。管制和拘役都是主刑，不是附加刑。所以选项 A 错误。主刑只能独立适用，不能附加适用。所以选项 C 错误。附加刑既可以独立适用，也可以附加适用。所以选项 D 错误。

2.（多选题）关于犯罪分子可以适用死刑缓期执行限制减刑的案件，下列选项正确的有（　）。

A.虚开增值税专用发票案件

B.抢劫案件

C.爆炸案件

D.有组织的暴力性案件

E.骗取出口退税案件

【正确答案】BCD

【答案解析】本题考查死刑缓期执行限制减刑的规定。对被判处死刑缓期执行的累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处死刑缓期执行的犯罪分子，人民法院根据犯罪情节、人身危险性等情况，可以在作出裁判的同时决定对其限制减刑。所以选项B、C、D正确。

3.（多选题）下列选项中属于我国《刑法》明确规定的附加刑的有（　）。

A.拘役

B.管制

C.剥夺政治权利

D.没收财产

E.罚金

【正确答案】CDE

【答案解析】本题考查我国刑法中附加刑的种类。按照我国刑法，附加刑包括罚金、剥夺政治权利、没收财产、驱逐出境四种。所以选项C、D、E正确。管制、拘役属于主刑。所以选项A、B不当选。

知识点38：逃税罪

（一）逃税罪的构成

1.客体：税收征收管理制度和税收征管权。

2.客观方面

表现为采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，不缴或者少缴税款行为。

项目	内容
纳税人欺骗、隐瞒手段的情形	（1）伪造、变造、转移、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证或者其他涉税资料的 （2）以签订“阴阳合同”等形式隐匿或者以他人名义分解收入、财产的 （3）虚列支出、虚抵进项税额或者虚报专项附加扣除的

	（4）提供虚假材料，骗取税收优惠的 （5）编造虚假计税依据的 （6）为不缴、少缴税款而采取的其他欺骗、隐瞒手段
“不申报”的情形	（1）依法在登记机关办理设立登记的纳税人，发生应税行为而不申报纳税的 （2）依法不需要在登记机关办理设立登记或者未依法办理设立登记的纳税人，发生应税行为，经税务机关依法通知其申报而不申报纳税的 （3）其他明知应当依法申报纳税而不申报纳税的
应予立案追诉的情形	（1）纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款，数额在10万元以上并且占各税种应纳税总额10%以上，经税务机关依法下达追缴通知后，不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚的 （2）纳税人5年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予2次以上行政处罚，又逃避缴纳税款，数额在10万元以上并且占各税种应纳税总额10%以上的 （3）扣缴义务人采取欺骗、隐瞒手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额在10万元以上的

3.犯罪主体

逃税罪的主体既可以是自然人，也可以是单位；包括纳税人和扣缴义务人。

【解释】不负有纳税义务和扣缴义务的单位和个人，不能独立构成本罪主体，但可成为本罪的共犯。

（二）逃税罪“罪与非罪，此罪与彼罪”区分界定

1.逃税罪“罪与非罪”界限

纳税人逃税罪认定	纳税人一般违法行为
逃税额占应纳税额10%以上且逃税数额在10万元以上	（1）逃税额不足应纳税额10%以上 （2）逃税数额不足10万元 （3）逃税额超过10万元但不足各税种应纳税总额10%的 （4）逃税额不足10万元但超过各税种应纳税总额10%的
凡5年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或被税务机关给予2次以上行政处罚，又逃避缴纳税款，数额在10万元以上并且占各税种应纳税总额10%以上的	（1）5年内因逃避缴纳税款而被税务机关处2次以下行政处罚 （2）虽经2次税务行政处罚但再未逃税的 （3）2次处罚后又逃税且逃税额在10万元以下的

2.逃税罪与徇私舞弊不征、少征税款罪区别

项目	逃税罪	徇私舞弊不征、少征税款罪
犯罪主体	特殊主体（纳税人和扣缴义务人）	特殊主体（税务机关的工作人员）
特殊情况下认定	税务机关的工作人员如果与逃税人相互勾结，故意不履行其依法征税的职责，不征或少征应征税款的	行为人知道某人在逃税，出于某种私利而佯装不知，对逃税行为采取放任态度，不征或少征应征税款，使国家税收遭受重大损失

题目

1.（单选题）纳税人 A 公司采取伪造账簿、记账凭证的方式进行虚假纳税申报，后经群众举报，税务机关依法对该企业进行调查。在调查中，税务机关发现（　），税务机关应当将该企业的案件移交司法机关处理。

A.A 公司逃避缴纳税款 1 万元并且占应纳税总额 5%

B.A 公司逃避缴纳税款 5 万元并且占应纳税总额 10%，但是税务机关依法下达追缴通知后，补缴了应纳税款，缴纳滞纳金，并且根据税务机关的处罚决定，缴纳了相应的罚款

C.A 公司逃避缴纳税款 10 万元，占应纳税总额 10%，在税务机关下达追缴通知后，未补缴应纳税款

D.A 公司逃避缴纳税款 20 万元，占应纳税总额 15%，补缴了应纳税款，缴纳滞纳金，已受行政处罚的，但该公司在 5 年内曾因逃避缴纳税款被税务机关给予过 1 次行政处罚

【正确答案】C

【答案解析】本题考查逃税罪的构成要件。纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额在 10 万元以上并且占应纳税总额 10%以上的构成逃税罪。纳税人有逃税行为经税务机关依法下达追缴通知后，补缴应纳税款，缴纳滞纳金，已受行政处罚的，不予追究刑事责任；但是，5 年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予两次以上行政处罚的除外。选项 A、B、D 均属于不追究刑事责任的情形。所以选项 A、B、D 错误，选项 C 正确。

2.（单选题）根据《刑法》，下列有关逃税罪构成要件的表述中，正确的是（　）。

A.犯罪主体必须是纳税人或者扣缴义务人

B.客观方面必须是纳税人因逃避缴纳税款被税务机关处罚 3 次以上又逃避缴纳税款

C.纳税人逃避缴纳税款数额必须达到 5 万元以上

D.行为人主观方面存在故意或者重大过失

【正确答案】A

【答案解析】本题考查逃税罪的犯罪构成。本罪的客观方面表现为纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大并且占各税种应纳税总额 10%以上的行为；或者扣缴义务人采

取欺骗、隐瞒手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额较大的行为。数额较大指的是 10 万元以上。所以选项 B、C 错误。本罪的主体是纳税人和扣缴义务人。所以选项 A 正确。本罪的主观方面必须是出于直接故意，即行为人通过采取欺骗、隐瞒手段，达到逃避缴纳税款的目的。 所以选项 D 错误。

3.（单选题）根据《刑法》规定，下列有关逃税罪的表述中错误的是（ ）。

A.犯罪主体必须是纳税人

B.犯罪主体可以是单位，也可以是个人

C.纳税人采取欺骗、隐瞒手段不进行纳税申报，逃避缴纳税款 10 万元以上并且占应纳税总额 10%以上的行为是本罪的客观方面表现之一

D.扣缴义务人采取欺骗、隐瞒手段不缴或者少缴已扣、已收税款，数额 10 万元以上的行为构成逃税罪

【正确答案】A

【答案解析】本题考查逃税罪。逃税罪的犯罪主体是纳税人和扣缴义务人。所以选项 A 错误。

第十八章 刑事诉讼法

知识点 39：刑事强制措施

（一）拘传

拘传是公安机关、人民检察院和人民法院对未被逮捕、拘留的犯罪嫌疑人、被告人依法强制到案接受讯问的一种强制措施。

（二）取保候审

1.取保候审的适用条件

（1）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；

（2）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；

（3）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；

（4）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。

2.被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：

（1）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；

（2）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在 24 小时以内向执行机关报告；

（3）在传讯的时候及时到案；

（4）不得以任何形式干扰证人作证；

（5）不得毁灭、伪造证据或者串供。

3.可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：

（1）不得进入特定的场所；

（2）不得与特定的人员会见或者通信；

（3）不得从事特定的活动；

（4）将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。

（三）监视居住

1.监视居住的适用条件

（1）患有严重疾病、生活不能自理的；

（2）怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女；

（3）系生活不能自理的人的唯一扶养人；

（4）因为案件的特殊情况或者办理案件的需要，采取监视居住措施更为适宜的；

（5）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取监视居住措施的；

（6）符合取保候审条件的犯罪嫌疑人、被告人不能提出保证人，也不交纳保证金的。

2.被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：

（1）未经执行机关批准不得离开执行监视居住的处所；

（2）未经执行机关批准不得会见他人或者通信；

（3）在传讯的时候及时到案；

（4）不得以任何形式干扰证人作证；

（5）不得毁灭、伪造证据或者串供；

（6）将护照等出入境证件、身份证件、驾驶证件交执行机关保存。

3.人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过 12 个月，监视居住最长不得超过 6 个月。

（四）拘留

1.拘留适用的条件

公安机关先行拘留情形：

（1）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的。

（2）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的。

（3）在身边或者在住处发现有犯罪证据的。

（4）犯罪后企图自杀、逃跑或在逃的。

（5）有毁灭、伪造证据或者串供可能的。

（6）不讲真实姓名、住址、身份不明的。

（7）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

2.通知与拘留期限

（1）拘留后，应当立即将被拘留人送看守所羁押，至迟不得超过 24 小时。

（2）除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形以外，应当在拘留后 24 小时以内，通知被拘留人的家属。

（3）对被拘留的人，应当在拘留后的 24 小时以内进行讯问。

【提示】拘留以后的 3 个 24 小时：在拘留后 24 小时内送看守所；在拘留后 24 小时内通知家属；在 24 小时以内进行讯问。

公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后提请检察院审查批准：

（1）一般情况：3＋7 日

（2）特殊情况的，可延长 1-4 天：7＋7 日

（3）多次作案、结伙作案、流窜作案，延长至 30 日：30＋7 日。

【提示】前面的数字为公安机关提请检察院审查批准的时间，7 天是检察院审查批准逮捕的时间。

（五）逮捕

1.逮捕条件

（1）对有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候审尚不足以防止发生下列社会危险性的，应当予以逮捕：

①可能实施新的犯罪的；

②有危害国家安全、公共安全或者社会秩序的现实危险的；

③可能毁灭、伪造证据，干扰证人作证或者串供的；

④可能对被害人、举报人、控告人实施打击报复的；

⑤企图自杀或者逃跑的。

（2）对有证据证明有犯罪事实，可能判处十年有期徒刑以上刑罚的，或者有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚，曾经故意犯罪或者身份不明的，应当予以逮捕；

（3）被取保候审、监视居住的犯罪嫌疑人、被告人违反取保候审、监视居住规定，情节严重的，可以予以逮捕。

2.提请逮捕

公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的 3 日以内，提请人民检察院审查批准。

在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长 1～4 日，对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑

分子，提请审查批准的时间可以延长至 30 日。

3.审查逮捕

人民检察院审查逮捕，可以讯问犯罪嫌疑人；有下列情形之一的，应当讯问犯罪嫌疑人：

（1）是否符合逮捕条件有疑问的。

（2）犯罪嫌疑人要求向检察人员当面陈述的；

（3）侦查活动可能有重大违法行为的。

4.执行逮捕

人民法院、人民检察院对于各自决定逮捕的人，公安机关对于经人民检察院批准逮捕的人，都必须在逮捕后的 24 小时以内进行讯问。在发现不应当逮捕的时候，必须立即释放，发给释放证明。

题目

1.（单选题）根据《刑事诉讼法》及相关规定，下列各项中，不属于刑事强制措施的是（　）。

A.拘传

B.逮捕

C.驱逐出境

D.取保候审

【正确答案】C

【答案解析】本题考查刑事强制措施的种类。刑事强制措施包括：拘传、取保候审、监视居住、拘留和逮捕。驱逐出境属于附加刑。所以选项 C 当选。

2.（单选题）依据我国《刑事诉讼法》的规定，监视居住的时间最长不得超过（　）。

A.1 个月

B.6 个月

C.3 个月

D.12 个月

【正确答案】B

【答案解析】本题考查监视居住的期限。人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人监视居住最长不得超过 6 个月，期限应当自执行监视居住决定之日起计算。

3.（单选题）根据《刑事诉讼法》以及相关的司法解释，被监视居住的甲有下列（　）情形的，人民法院应当决定逮捕。

A.打击报复证人

B.实施新的犯罪的

C.未经批准，擅自会见他人或者通信的

D.经传唤，无正当理由不到案的

【正确答案】A

【答案解析】本题考查逮捕。被监视居住的被告人具有下列情形之一的，人民法院应当决定逮捕：（1）故意实施新的犯罪的；（2）企图自杀或者逃跑的；（3）毁灭、伪造证据，干扰证人作证或者串供的；（4）打击报复、恐吓滋扰被害人、证人、鉴定人、举报人、控告人等的；（5）经传唤，无正当理由不到案，影响审判活动正常进行的；（6）未经批准，擅自离开执行监视居住的处所，影响审判活动正常进行，或者两次未经批准，擅自离开执行监视居住的处所的；（7）未经批准，擅自会见他人或者通信，影响审判活动正常进行，或者两次未经批准，擅自会见他人或者通信的；（8）对因患有严重疾病、生活不能自理，或者因怀孕、正在哺乳自己婴儿而未予逮捕的被告人，疾病痊愈或者哺乳期已满的；（9）依法应当决定逮捕的其他情形。选项 B 缺少“故意”条件，所以选项 B 错误。选项 C、D 均要达到影响审判活动正常进行，所以选项 C、D 错误。

知识点 40：辩护制度

（一）辩护的种类

1.自行辩护（贯穿于刑事诉讼整个过程）

2.委托辩护

委托辩护人	委托告知	（1)侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。 （2）人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起 3 日以内，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。 （3)人民法院自受理案件之日起 3 日以内,应当告知被告人有权委托辩护人。
	委托主体	（1）犯罪嫌疑人或被告人； （2）犯罪嫌疑人或被告人的监护人、近亲属。
	委托时间	（1）犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人；在侦查期间，只能委托律师作为辩护人。 （2）被告人有权随时委托辩护人。 （3）犯罪嫌疑人、被告人在押的，也可以由其监护人、近亲属代为委托辩护人。

3.指定辩护（法律援助）

（1）应当通知指定辩护的情形：

①犯罪嫌疑人、被告人是盲、聋、哑人，没有委托辩护人的；

②犯罪嫌疑人、被告人是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人，没有委托辩护人的；

③犯罪嫌疑人、被告人可能被判处无期徒刑、死刑，没有委托辩护人的；

④审判时不满 18 周岁的未成年被告人，没有委托辩护人的；

⑤高级人民法院复核死刑和死缓执行期间故意犯罪案件，被告人没有委托辩护人的。

（2）可以通知指定辩护的情形

①共同犯罪案件中，其他被告人已经委托辩护人；

②有重大社会影响的案件；

③人民检察院抗诉的案件；

④被告人的行为可能不构成犯罪；

⑤有必要指派律师提供辩护的其他情形。

根据《刑事诉讼法》第 36 条规定，法律援助机构可以在人民法院、看守所等场所派驻值班律师。犯罪嫌疑人、被告人没有委托辩护人，法律援助机构没有指派律师为其提供辩护的，由值班律师为犯罪嫌疑人、被告人提供法律咨询、程序选择建议、申请变更强制措施、对案件处理提出意见等法律帮助。

人民法院、人民检察院、看守所应当告知犯罪嫌疑人、被告人有权约见值班律师，并为犯罪嫌疑人、被告人约见值班律师提供便利。

（二）辩护人的范围及其限制

（1）犯罪嫌疑人、被告人可以委托下列人员充当辩护人：律师；人民团体或者犯罪嫌疑人、被告人所在单位推荐的人；犯罪嫌疑人、被告人的监护人、亲友。

（2）下列人员不得担任辩护人：

①正在被执行刑罚或者处于缓刑、假释考验期间的人；

②依法被剥夺、限制人身自由的人；

③被开除公职或者被吊销律师、公证员执业证书的人；

④人民法院、人民检察院、监察机关、公安机关、国家安全机关、监狱的现职人员；

⑤人民陪审员；

⑥与本案审理结果有利害关系的人；

⑦外国人或者无国籍人；

⑧无行为能力或者限制行为能力的人。

前款③至⑦规定的人员，如果是被告人的监护人、近亲属，由被告人委托担任辩护人的，可以准许。

另外，被开除公职和被吊销律师、公证员执业证书的人，不得担任辩护人，但系犯罪嫌疑人、被告人的监

护人、近亲属的除外。

（三）辩护律师的主要权利

（1）依法提供法律帮助的权利

（2）会见、通信权(独立的）

（3）阅卷权（独立的）

（4）调查证据权（只有辩护律师有）

（5）调取证据权

（6）申请回避权

（7）控告权

（8）复制、誊录庭审录音录像

（9）为查阅庭审录音录像提供便利

（四）非律师辩护人的权利

（1）经人民法院、人民检察院许可，可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。

（2）经人民法院、人民检察院许可，可以查阅、摘抄、复制本案的案卷材料。

（3）认为在侦查、审查起诉期间公安机关、人民检察院收集的证明犯罪嫌疑人、被告人无罪或者罪轻的证据材料未提交的，有权申请人民检察院、人民法院调取；但应当以书面形式提出，并提供相关线索或者材料。

（4）收集的有关犯罪嫌疑人不在犯罪现场、未达到刑事责任年龄、属于依法不负刑事责任的精神病人的证据，应当及时告知公安机关、人民检察院。

题目

1.（多选题）根据《刑事诉讼法》及相关法律的规定，被告人存在下列（　）情形的，人民法院应当为其指派辩护人。

A.被告人由于无近亲属，没有委托辩护人的

B.被告人是盲人且未委托辩护人的

C.被告人可能被判处死刑，未委托辩护人的

D.被告人是未成年人且未委托辩护人的

E.被告人是审判时 70 周岁以上的老人，未委托辩护人的

【正确答案】BCD

【答案解析】本题考查刑事诉讼辩护。犯罪嫌疑人、被告人是盲、聋、哑人，或者是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人，没有委托辩护人的，人民法院、人民检察院和公安机关应当通知法律援

助机构指派律师为其提供辩护。所以选项 B 正确。犯罪嫌疑人、被告人可能被判处无期徒刑、死刑，没有委托辩护人的，人民法院、人民检察院和公安机关应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。所以选项 C 正确。审判时不满 18 周岁的未成年被告人没有委托辩护人的，人民法院应当通知法律援助机构指派熟悉未成年人身心特点的律师为其提供辩护。所以选项 D 正确。选项 A、E 不属于指派辩护人的情形。所以选项 A、E 错误。

2.（多选题）下列人员中，可以在我国刑事诉讼中担任辩护人的有（　）。

A.被告人的父亲，系处于假释考验期间的人

B.被告人的妻子，系受案法院现职人员的女儿

C.被告人的儿子，系无行为能力或者限制行为能力的人

D.被告人的同胞哥哥，系无国籍人

E.犯罪嫌疑人的女朋友，系被吊销公证员执业证书的人

【正确答案】BD

【答案解析】本题考查刑事诉讼辩护。《刑诉解释》规定，人民法院审判案件，应当充分保障被告人依法享有的辩护权利。被告人除自己行使辩护权以外，还可以委托辩护人辩护。下列人员不得担任辩护人：（1）正在被执行刑罚或者处于缓刑、假释考验期间的人（选项 A）；（2）依法被剥夺、限制人身自由的人；（3）被开除公职或者被吊销律师、公证员执业证书的人；（4）人民法院、人民检察院、监察机关、公安机关、国家安全机关、监狱的现职人员；（5）人民陪审员；（6）与本案审理结果有利害关系的人；（7）外国人或者无国籍人（选项 D）；（8）无行为能力或者限制行为能力的人（选项 C）。前述第 3 项至第 7 项规定的人员，如果是被告人的监护人、近亲属，由被告人委托担任辩护人的，可以准许。审判人员和人民法院其他工作人员的配偶、子女或者父母不得担任其任职法院所审理案件的辩护人，但系被告人的监护人、近亲属的除外。选项 B、D 属于被告人的近亲属，经过被告的委托，是可以担任辩护人的。所以选项 B、D 当选。

3.（多选题）李老汉的儿子小李因盗窃罪被公安机关依法逮捕，小李通过李老汉聘请张律师为辩护人。张律师在侦查期间的权利有（　）。

A.提供法律帮助

B.可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据

C.代理申诉、控告

D.向侦查机关了解小李涉嫌的罪名

E.复制本案的案卷材料

【正确答案】ACD

【答案解析】本题考查辩护律师在侦查阶段的诉讼权利。辩护律师在侦查期间可以为犯罪嫌疑人提供法律帮助；代理申诉、控告；申请变更强制措施；向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有关情况，提出意见。辩护律师自案件移送审查起诉之日起，可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据。辩护律师自人民检察院对案件审查起诉之日起，可以查阅、摘抄、复制本案的案卷材料。